

EXPLICACIÓN Y INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR UNA PETICIÓN DE HÁBEAS CORPUS

ÍNDICE

02	Explicación para la comunidad sobre el hábeas corpus
06	Instrucciones para presentar una petición de hábeas corpus sin un abogado
20	Formulario de hábeas corpus anotado para el caso de Yajure Hurtado para las personas sin abogado (Escenario 1)
29	Formulario de hábeas corpus anotado para la detención prolongada para las personas sin abogado (Escenario 2)
38	Formulario de hábeas corpus anotado para las personas que ya tienen la orden final (Escenario 3)
47	Formulario de hábeas corpus anotado para la revocación de OSUP (Escenario 4)
56	Formulario de hábeas corpus anotado para la revocación de libertad condicional (Escenario 5)
65	Formulario de hábeas corpus del proceso debido general (Escenario 6)
73	Formulario de hábeas corpus en blanco para personas sin abogado (utilizable en todos los tribunales federales)
82	Formulario en blanco para solicitar proceder In Forma Pauperis (eximir del pago de la tarifa de presentación)
84	Plantilla para la solicitud de designación de abogado

EXPLICACIÓN PARA LA COMUNIDAD

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL HÁBEAS CORPUS

Tenga en cuenta que estas preguntas frecuentes no son ni sustituyen la asesoría legal. Cada situación es diferente, y estas preguntas frecuentes no pueden proporcionar asesoramiento sobre lo que debe hacer o presentar en su caso particular. Por favor tenga en cuenta también que este paquete de hábeas corpus está destinado a adultos bajo custodia de ICE.

¿Qué es un recurso de hábeas corpus?

Un recurso de hábeas corpus (conocido formalmente como petición de hábeas corpus) solicita al tribunal que ordene la puesta en libertad de la persona que lo presenta (el “petionario”) porque su detención es ilegal. La detención ilegal puede ser en la cárcel, en prisión o en un centro de detención de inmigrantes. En este caso, nos referimos a las peticiones de hábeas corpus presentadas en un tribunal federal de distrito para solicitar la puesta en libertad de centros de detención de inmigrantes.

¿Qué es la detención obligatoria?

La detención obligatoria significa que el tribunal de inmigración no puede llevar a cabo una audiencia de fianza ni concederle fianza a alguien para que salga de la detención. Hay tres grupos de personas a los que la Ley de Inmigración y Nacionalidad (abreviada como “INA” por sus siglas en inglés) sujeta, en general, a la detención obligatoria. Estos tres grupos de personas se describen en tres partes diferentes de la INA:

- a. **236(c)** – personas que tienen ciertas condenas penales; algunas personas que entraron sin permiso también pueden estar sujetas a la detención obligatoria en virtud de esta sección por ciertos cargos penales.
- b. **235(b)** – personas que son “solicitantes de entrada” y que están “llegando” a los Estados Unidos; históricamente, esto se ha referido a personas que se presentan en un puerto de entrada y son arrestadas allí (pero vea a continuación una discusión de cómo este grupo se ha expandido bajo el caso de *Yajure Hurtado*).
- c. **241(a)** – personas que tienen órdenes finales de expulsión, lo que significa que no apelaron la decisión del juez de inmigración o que su apelación también fue denegada por la Junta de Apelaciones de Inmigración. Esta sección también aplica a las personas que tienen órdenes de expulsión antiguas, incluidas las órdenes de deportación acelerada, así como a las personas a las que se les concedió la suspensión de la expulsión o la protección en virtud de la Convención contra la Tortura. Esas dos formas de amparo dan lugar a una orden de expulsión al país de origen

de la persona, que ICE no está autorizado a ejecutar; en cambio, bajo esta Administración, ICE ha estado deteniendo a personas con esas formas de amparo e intentando deportarlas a terceros países. Las personas que entran en esta categoría están sujetas a detención obligatoria únicamente durante los primeros noventa días después de que la orden sea definitiva, a menos que ICE argumente que la persona está impidiendo su propia deportación por no cumplir con las solicitudes de ICE. Una vez transcurridos los 90 días, la persona no tiene derecho a una audiencia de fianza; en su lugar, ICE lleva a cabo lo que se denomina “revisiones de custodia posteriores a la orden de expulsión”, que suelen denegarse. Esto significa que la persona a menudo tiene que presentar una petición de hábeas corpus, lo que puede hacer 180 días después de que la orden sea definitiva, para que otro tribunal revise si es probable que sea deportada pronto.

Históricamente, las personas que no pertenecen a ninguna de estas categorías y que, en cambio, entran en otra sección conocida como 236(a) de la INA, han tenido derecho a una audiencia de fianza. Hasta hace poco, este grupo siempre ha incluido a quienes cruzaron la frontera sin ser detectados y sin inspección, así como a quienes entraron legalmente, por ejemplo, con un visado. En septiembre de 2025, la Junta de Apelaciones de Inmigración emitió una decisión, *Yajure Hurtado*, que establece que los jueces de inmigración deben denegar una audiencia de fianza a cualquier persona que haya entrado sin permiso, ya que se considera que aún están “llegando” y son “solicitantes de entrada”. En otras palabras, la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA por sus siglas en inglés) sometió a un gran número de personas que siempre habían tenido derecho a una audiencia de fianza en virtud del artículo 236(a) a la detención obligatoria en virtud del artículo 235(b).

Al menos que esté en el Quinto Circuito (vea más abajo para personas detenidas en Texas, Luisiana y Misisipi), PUEDE usar nuestra plantilla de *Yajure Hurtado*.

Desafortunadamente, el Quinto Circuito emitió una mala decisión de acuerdo con *Yajure Hurtado* el 6 de febrero del 2026 llamada *Buenrostro-Mendez v. Bondi*, y el 26 de marzo de 2026, el Octavo Circuito emitió una mala decisión similar llamada *Avila v. Bondi*. Si está en el Quinto Circuito o el Octavo Circuito, **NO PUEDE** usar nuestra plantilla del escenario *Yajure Hurtado*, pero **SI PUEDE** usar nuestra plantilla para el escenario del debido proceso sustantivo.

¿Cuándo puedo presentar una petición de hábeas corpus para salir de la detención de inmigración?

Hay varias situaciones en las que se puede utilizar una petición de hábeas corpus para salir de la detención de inmigración. Aquí enumeramos algunos de las más comunes:

- a. ICE no tiene la autoridad para deportar o detenerlo en primer lugar. Este caso es menos común, pero algunas personas han podido salir recientemente demostrando, por ejemplo, que tenían una DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) o un TPS (Estatus de Protección Temporal). Nuestras instrucciones adjuntas y los formularios anotados **no** cubren este caso.
- b. ***Yajure Hurtado***. ICE está utilizando la autoridad equivocada para negarle una audiencia de fianza, lo más común es el uso del caso antes descrito de *Yajure Hurtado*: si fue arrestado dentro de los Estados Unidos y no justo en la frontera cuando llegó, pero el juez de inmigración se niega a concederle una audiencia de fianza en absoluto—no niega su fianza ni fija una cantidad que no pueda pagar tras una audiencia donde consideran pruebas—entonces puede

presentar una petición de habeas corpus. Tenemos un formulario anotado para este escenario. **Debido a una mala decisión judicial, si está en el Quinto Circuito (Texas, Luisiana o Misisipi) o el Octavo Circuito (Arkansas, Iowa, Minnesota, Missouri, Nebraska, Dakota del Norte o Dakota del Sur),** aún puede presentar una petición de hábeas corpus, pero será bajo el escenario descrito a continuación en la letra “g.”

- c. **La detención prolongada:** Usted no tiene una orden de remoción final y está sujeto a detención obligatoria, pero su detención se ha prolongado, lo que significa que ha durado tanto tiempo que viola sus derechos constitucionales. Por lo general, la detención se prolonga si ha estado detenido durante un período de seis meses o más. **Tenemos** un formulario anotado para este caso.
- d. **Posterior a la orden final de remoción:** Tiene una orden definitiva de expulsión, pero no es probable que ICE pueda deportarlo en un futuro previsible, normalmente porque no hay avances en su deportación después de haber estado detenido durante seis meses o más. **Disponemos** de un formulario anotado para este caso.
- e. **Revocación de OSUP:** Lo liberaron bajo una Orden de Supervisión (OSUP por sus siglas en inglés), la cual aplica para personas que tienen una orden de deportación final, y ICE nuevamente lo detuvo sin seguir sus propias reglas para revocar una OSUP, la cual requiere a) notificación previa; b) darle la oportunidad de responder a los motivos que ICE está dando para revocar su OSUP; y c) cuando no hay cambio de circunstancias en su caso (por violación de los términos de su liberación o que ICE hace preparativos para deportarlo, por ejemplo). **Si** tenemos un formulario anotado para este caso.
- f. **Revocación de libertad condicional:** Lo liberaron bajo libertad condicional y ICE lo detuvo de nuevo o lo detuvo por primera vez sin razón alguna (por violación de los términos de su liberación, por ejemplo) y (si es el caso suyo) sin haberle dado notificación previa por escrito antes de revocar su libertad condicional.
- g. **Debido proceso general:** Lo liberaron bajo si propia palabra y ICE lo detuvo de nuevo; ninguno de los otros escenarios aplica para su caso, pero tiene un problema médico de urgencia que requiere su libertad; o está **en el Quinto Circuito o el Octavo Circuito** y no lo arrestaron en o cerca de la frontera o al poco tiempo de haber entrado (es decir, estaría en la postura de Yajure Hurtado, pero no puede usar esa plantilla por la mala decisión en Buenrostro). **No** tenemos un formulario anotado para este escenario.

¿Para qué no puedo utilizar una petición de hábeas corpus?

No se puede utilizar una petición de hábeas corpus para impugnar la decisión del tribunal de inmigración sobre su caso de inmigración. Por ejemplo, si perdió su caso de asilo en el tribunal de inmigración, no podría presentar una petición de hábeas corpus para que el tribunal federal revise esa decisión, aún si esa decisión fue hace mucho tiempo y todavía tiene miedo de regresar. Este tipo de impugnaciones deben pasar por el proceso de apelación, primero ante la BIA en un plazo de 30 días a partir de la orden de expulsión del juez de inmigración y, luego a través de un proceso de petición de revisión ante el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. que tiene jurisdicción, o autoridad, donde se encuentra el tribunal de inmigración. En ocasiones, puede impugnar la decisión del juez de inmigración o de la BIA mediante una moción de reapertura ante el juez de inmigración o la BIA, pero se aplican normas estrictas al respecto. Por lo general, tampoco se puede utilizar una petición de hábeas corpus para impugnar la decisión de un juez de inmigración de denegar la puesta en libertad bajo fianza si ya

se ha realizado una audiencia de fianza.

¿Dónde se presenta una petición de hábeas corpus?

La petición de hábeas corpus se presenta ante el tribunal federal de distrito que tiene jurisdicción en el lugar donde se encuentra detenido. Por ejemplo, si está detenido en Otay Mesa, deberá presentar su petición de hábeas corpus en el Distrito Sur de California; si está detenido en Jena, Luisiana, deberá presentar su petición de hábeas corpus en el Distrito Oeste de Luisiana. Para saber en qué tribunal de distrito debe presentar la petición, introduzca [aquí](#) la dirección del centro de detención donde se encuentra. La búsqueda dará varios tipos de tribunales federales; usted debe buscar el tribunal de “distrito”. Una vez que lo sepa, puede buscar la dirección de la oficina del secretario de su tribunal de distrito.

¿Quién es la parte contraria?

Cuando presenta una petición de hábeas corpus, usted se convierte en el peticionario. El “demandado” es la persona que, según usted, lo retiene ilegalmente, es decir, ICE, pero también el director del centro de detención en el que se encuentra detenido. Por lo general, es buena idea indicar como demandados:

- El director del centro de detención
- El director de la oficina local de ICE
- El director de ICE
- El fiscal general

A efectos de notificación (entregar una copia de lo que presenta a las personas a las que demanda), debe notificar a la oficina local del Fiscal Federal de los Estados Unidos (AUSA por sus siglas en inglés), así como al director; es posible que también tenga que notificar a la oficina regional de ICE y al fiscal general, aunque la AUSA puede aceptar la notificación para todos los funcionarios del gobierno. Las direcciones de los dos primeros variarán según la ubicación; la dirección del fiscal general es:

Attorney General
U.S. Department of Justice
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20530-0001

¿Cómo se presenta una petición de hábeas corpus?

Cada tribunal de distrito tiene normas diferentes sobre cómo presentar exactamente los documentos. Puede utilizar el formulario de petición de hábeas corpus de la página web de los tribunales federales (válido en todos los tribunales federales) y enviar por correo **al menos dos copias** (algunos tribunales exigen tres) a la oficina del secretario del tribunal de distrito correspondiente. También recomendamos presentar una moción para proceder in forma pauperis y una moción para el nombramiento de un abogado. **Consulte nuestras instrucciones adjuntas y los formularios anotados para obtener más información.** La moción para proceder in forma pauperis exime del pago de la tarifa de presentación al hacer saber al tribunal **que usted no tiene suficiente dinero**; también puede pagar la tarifa de presentación, que es de 5 dólares, pero algunos tribunales exigen la moción para proceder in forma pauperis con el fin de nombrar a un abogado. Normalmente debe pagar la tasa de 5 dólares mediante cheque o giro postal.

Es posible que también tenga que notificar su petición de hábeas corpus y otras mociones, lo que significa que debe enviar copias de las mismas a la oficina local del Fiscal Adjunto de los Estados Unidos y al director del centro de detención; es posible que también tenga que enviarlas a la oficina regional de ICE y al Fiscal General. A veces es necesario enviar estas copias por correo cuando se presenta la solicitud e incluir un certificado de notificación, que es una declaración escrita, con fecha y firmada bajo pena de perjurio, en la que se indica que se han enviado copias por correo a las oficinas mencionadas anteriormente. A veces, el tribunal se encarga de notificar a los demandados por usted; y otras veces, el tribunal emite una citación, un documento que alerta al gobierno de que ha presentado una petición de hábeas corpus, que luego debe enviar a esas oficinas.

En caso de duda, llame al secretario del tribunal de distrito donde presenta la solicitud. Las oficinas del secretario del distrito federal suelen ser muy útiles y disponen de toda la información sobre las normas y cómo presentar la petición correctamente.

¿Cuánto tiempo tardan las peticiones de hábeas corpus?

A veces, el tribunal ordenará al gobierno que responda rápidamente y, otras veces, le dará más tiempo, hasta 21 o 30 días. Una vez que el gobierno responda, usted tendrá la oportunidad de dar respuesta, lo que significa que podrá escribir al tribunal y decir qué es lo que el gobierno ha hecho mal. Por lo general, no habrá audiencia en un caso de hábeas corpus si usted permanece pro se (es decir, sin abogado). Debido a que el gobierno debe tener la oportunidad de responder a su petición de hábeas corpus y luego usted tiene la oportunidad de responder al gobierno, la decisión puede tardar varios meses.

¿Existen riesgos al presentar una petición de hábeas corpus?

SÍ, sí ya tiene una orden final de expulsión o si recibe una mientras su petición de hábeas corpus está pendiente, ICE puede acelerar sus esfuerzos para deportarlo, y puede deportarlo a un tercer país. Una vez que sea deportado, quedará fuera de detención, por lo que ICE puede decirle al tribunal que su petición es irrelevante, lo que significa que ya no tiene sentido.

Quiero que me deporten más rápidamente, ¿ayudará presentar una petición de hábeas corpus?

Quizás. Como se ha señalado anteriormente, si tiene una orden final de expulsión, ICE puede acelerar sus esfuerzos para deportarlo (incluso a un tercer país) en lugar de responder a su petición de hábeas corpus en el tribunal.

INSTRUCCIONES PARA UTILIZAR LOS FORMULARIOS ANOTADOS

1. Determine cuál formulario anotado debe utilizar.

El primer paso es averiguar cuál formulario anotado es el adecuado para usted. Tenemos formularios para seis escenarios:

Escenario 1: Yajure Hurtado: Debe utilizar este formulario si ICE y el tribunal de inmigración le niegan una audiencia de fianza porque alegan que está detenido en virtud del artículo 235(b), pero usted **no fue** arrestado en la frontera ni cerca de ella en el momento de su cruce o inmediatamente después y **no está en el Quinto Circuito (Texas, Luisiana y Misisipi) o el Octavo Circuito (Arkansas, Iowa, Minnesota, Missouri, Nebraska, Dakota del Norte o Dakota del Sur)**. Por ejemplo, es posible que lo hayan arrestado en su casa años después de su entrada, pero como no entró con una visa u otro permiso, ICE dice que usted es un “solicitante de entrada” y “llegando”. Puede utilizar este formulario **si solicitó una audiencia de fianza y el juez de inmigración negó su solicitud** (lo que significa que ni siquiera llegó a tener una audiencia sobre la fianza en la que el juez de inmigración considerara las pruebas, no que el juez de inmigración le denegara la fianza tras concluir que usted era un riesgo de fuga o un peligro para la sociedad).

Escenario 2: Detención prolongada: Debe utilizar este formulario si es que *nunca* tuvo una audiencia de fianza porque tiene ciertas condenas o cargos criminales, o lo arrestaron en o cerca de la frontera, aprobó una entrevista de miedo creíble, y nunca lo liberaron. Su detención generalmente no es considerada prolongada hasta que haya pasado **seis meses o más** en la detención de inmigración (pero si está en Georgia, Florida o Luisiana, por ejemplo, puede que necesite esperar **12 meses**).

Escenario 3: Después de la orden final: Debe utilizar este formulario si ya tiene una orden final de expulsión, lo que significa que perdió su caso ante el juez de inmigración y no apeló o también perdió ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, y si no tiene una suspensión de la deportación de un Tribunal Federal de Apelaciones de los Estados Unidos. Una vez que hayan transcurrido 180 días (seis meses) desde que recibió su orden final (normalmente la fecha en la que renunció a la apelación o en la que la Junta de Apelaciones de Inmigración denegó su apelación), el tribunal asumirá que no es razonable que ICE continúe deteniéndole, a menos que ICE pueda demostrar que está a punto de deportarlo o que tiene otra razón muy buena para retenerlo. **Presentar una petición de hábeas corpus puede hacer que ICE lo deporte más rápidamente o que intente deportarlo a un tercer país.**

Escenario 4: Revocación de OSUP: Debe utilizar este formulario si lo liberaron bajo Orden de Supervisión (OSUP) después de una orden de deportación y ICE lo detuvo de nuevo sin a) darle aviso previo; b) darle la oportunidad de responder a los motivos que da ICE para revocar su OSUP; y c) cuando no hay cambio de circunstancias en su caso (como violación de los términos de su liberación o que ICE haya hecho preparativos para deportarlo). Las personas que son liberadas bajo OSUPs normalmente tienen órdenes finales de deportación y **entregar una solicitud para habeas puede causar que ICE lo deporte más rápido o que lo deporten a un tercer país.**

Escenario 5: Revocación de libertad condicional: Debe utilizar este formulario si originalmente le otorgaron libertad condicional (probablemente para que puedas solicitar asilo) y ICE lo detuvo de nuevo o lo detuvo por primera vez.

Escenario 6: Debido proceso general: Debe utilizar este formulario si lo liberaron bajo su propia palabra; si ninguno de los otros escenarios le aplica, pero tiene un problema médico de urgencia

requiriendo su libertad; o si ICE y la corte de inmigración le están negando una audiencia de fianza porque alegan que lo detuvieron bajo 235(b), pero **no** lo arrestaron en o cerca de la frontera o en el momento o al poco tiempo de haber cruzado y está **en el Quinto Circuito (Texas, Luisiana y Misisipi) o el Octavo Circuito (Arkansas, Iowa, Minnesota, Missouri, Nebraska, Dakota del Norte o Dakota del Sur)**

2. Reúna los formularios en blanco y el formulario anotado adecuado para su situación.

Reúna los materiales que necesitará: versiones en blanco del formulario de hábeas corpus, el formulario de *in forma pauperis* (IFP) y la moción para designar a un abogado, así como la versión anotada del formulario de hábeas corpus adecuada para su situación. El formulario IFP y la moción para designar un abogado deben completarse de la misma manera para todos en los seis casos; algunas partes del formulario de hábeas corpus también se completarán de la misma manera, independientemente de la situación en la que se encuentre.

3. Rellene el formulario de hábeas corpus.

El formulario de hábeas corpus tiene 15 preguntas, además del encabezado o de los espacios en la parte superior del formulario. Para cada situación, hemos marcado las casillas que serán válidas para todos. El formulario de hábeas corpus se utiliza para personas en muchas situaciones diferentes y tendrá preguntas que no son relevantes para usted. **También hemos proporcionado respuestas sugeridas que puede copiar tal y como aparecen en la pregunta 8, la pregunta 9, la pregunta 13, Motivos de su impugnación, Motivo uno, y la pregunta 15, Solicitud de Amparo.**

Título: Usted es el solicitante y su nombre va encima de esa línea. En la línea debajo de la v., donde dice “nombre del director o persona autorizada que tiene la custodia del solicitante”, debe escribir el nombre y el cargo de las siguientes personas: el director del centro donde se encuentra recluido, el director de la oficina local de ICE, el director de ICE y el fiscal general. Si conoce los nombres de estas personas, puede incluirlos, pero si no lo hace, el título solo debería ser suficiente..

Pregunta 1(a): Escriba aquí su nombre completo.

Pregunta 1(b): Escriba cualquier otro nombre que haya utilizado (por ejemplo, su apellido de soltera si está casado).

Pregunta 2(a): Escriba el nombre del centro de detención en el que se encuentra detenido.

Pregunta 2(b): Escriba la dirección del centro de detención en el que se encuentra detenido.

Pregunta 3: Marque “Federal Authorities” (en español “Autoridades federales”).

Pregunta 4: Marque “Being held on an immigration charge” (en español “Detenido por un delito de inmigración”).

Pregunta 5: Marque “Immigration detention” (en español “Detención de inmigración”).

Pregunta 6(a): Si nunca solicitó una audiencia de fianza porque sabe que no la obtendrá debido a que se encuentra detenido bajo detención obligatoria o tras una orden final, el nombre y la ubicación de la agencia es la Oficina Local de ICE y su dirección. Si solicitó una audiencia de fianza al tribunal de inmigración y se le negó (normalmente una decisión que dice que el tribunal no tenía jurisdicción), entonces está impugnando la orden del tribunal de inmigración que deniega que se lleve a cabo la

audiencia de fianza, y debe indicar el nombre y la dirección del tribunal de inmigración que le denegó la audiencia de fianza.

Pregunta 6(b): Este es su número A.

Pregunta 6(c): Si nunca solicitó una audiencia de fianza, está impugnando la determinación de custodia de ICE y cualquier revisión de custodia que haya tenido. Si solicitó una audiencia de fianza y se le denegó, está impugnando la decisión del tribunal de inmigración de denegarle una audiencia de fianza.

Pregunta 7 Primera apelación (a)(1)-(6): Probablemente no apeló ni la decisión de ICE ni la del tribunal de inmigración. **Si solicitó una nueva determinación de custodia a ICE**, o si usted recibió una revisión de custodia de ICE, entonces el nombre de la agencia es la oficina local de ICE donde solicitó la nueva determinación; la fecha es cuando la solicitó o lo hicieron (si es diferente de la denegación); el resultado es que denegaron su solicitud; la fecha es la fecha de la notificación que recibió de su denegación; y las cuestiones planteadas son todo lo que dijo en su solicitud para una nueva determinación. **Si apeló la denegación de la audiencia de fianza del tribunal de inmigración ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA)**, entonces el nombre del tribunal es la Junta de Apelaciones de Inmigración, la fecha es cuando presentó su apelación, el número de caso es su número A, el resultado es una denegación o “pendiente”, la fecha es cuando lo denegaron o “pendiente”, y las cuestiones planteadas son lo que usted dijo en su apelación.

Pregunta 7 Primera apelación (b): Si usted sólo recibió determinaciones de custodia de ICE, usted puede decir en inglés, “No appeal available” (Traducción: “No hay una apelación disponible.”) Si no apeló, qué es lo más probable, puede escribir en inglés, “Neither the immigration court nor the Board of Immigration Appeals can consider constitutional questions, and appealing my detention when they say they do not have jurisdiction is futile.”

Para su referencia, en español, “Ni el tribunal de inmigración ni la Junta de Apelaciones de Inmigración pueden considerar cuestiones constitucionales, y apelar mi detención cuando dicen que no tienen jurisdicción es inútil”.

Inútil significa sin sentido y no está obligado a apelar una decisión si no tiene sentido hacerlo.

Pregunta 8 Segunda apelación: Es casi seguro que no presentó una segunda apelación. Si lo hizo, sería una apelación de la decisión del juez de inmigración sobre la falta de jurisdicción para conceder la libertad bajo fianza ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos u otra solicitud de revisión de la custodia por parte de ICE. Puede escribir en inglés, “No appeal available.” (Traducción, “no hay apelación disponible.”)

Pregunta 9 Tercera apelación: No presentó una tercera apelación. Puede escribir en inglés, “No appeal available.” (Traducción, “No hay apelación disponible.”)

Pregunta 10: Marque “No”.

Pregunta 11: Marque “Yes” (En español, “Sí”.)

Pregunta 11(a): Anote la fecha en que ICE lo arrestó.

Pregunta 11(b): Anote la fecha en que recibió la orden de restablecimiento; la fecha en que renunció a la apelación; o la fecha en que la BIA denegó su apelación. Si no tiene una orden final, escriba en inglés, “No final order; immigration judge ordered removed on [DATE]” and include the date the IJ ordered you removed. If you don’t have a removal order at all, write “No removal order, case pending.”

Para su referencia solamente, traducción, “Sin orden final; el juez de inmigración ordenó la

expulsión el [FECHA]” e incluya la fecha en que el juez de inmigración ordenó su expulsión. Si no tiene ninguna orden de expulsión, escriba “Sin orden de expulsión, caso pendiente”.

Pregunta 11(c): Si ha apelado ante la BIA, marque “Yes” (“Sí” en español); si no, marque “No”; si ha marcado “No”, omita las preguntas 11(c)(1)-(5).

Pregunta 11(c)(1)-(5): La fecha es la fecha en que presentó su apelación de su caso de inmigración, no de su audiencia de fianza, ante la BIA; el número de caso es su número A; para el resultado, escriba si la BIA concedió o denegó su apelación o, si aún no tiene una decisión, escriba “pending” (para su referencia, en español “pendiente”); la fecha del resultado es la fecha de la decisión o en inglés “pending” (para su referencia, en español “pendiente”); y en cuanto a las cuestiones planteadas, debe escribir todas las solicitudes de ayuda en materia de inmigración que le fueron denegadas y que está apelando (por ejemplo, asilo o cancelación de la expulsión), así como un breve resumen de lo que escribió en su apelación (por ejemplo, que el juez de inmigración no consideró plenamente sus pruebas).

Pregunta 11(d): Si ha presentado una petición de revisión (PFR) ante el Tribunal Federal de Apelaciones de los Estados Unidos, marque “Yes” (en español dice “Sí”).

Pregunta 11(d)(1)-(5): La fecha es la fecha en que presentó su PFR; el número de caso es el que le asignó el tribunal; en cuanto al resultado, escriba si su PFR fue concedido, denegado o está pendiente; en cuanto a la fecha del resultado, escriba la fecha de la decisión del tribunal o si aplica, en inglés “pending” (para su referencia, en español “pendiente”); y en cuanto a las cuestiones planteadas, escriba un breve resumen de lo que escribió en su apelación. **Si usted solicitó una suspensión de la deportación, tiene una suspensión automática en vigencia, o si el tribunal concedió su moción de suspensión, debe incluir esa información.**

****Si ha ganado ante la BIA o ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos y luego ha tenido que apelar ante uno o ambos de nuevo, indíquelo en su anexo, incluyendo todas las fechas de las decisiones pertinentes.****

Pregunta 12: Marque “No”, ya que probablemente no ha presentado otras apelaciones relacionadas con su detención.

Pregunta 13: **Esto depende del caso concreto.**

Escenario 1: Yajure Hurtado: para el MOTIVO NÚMERO UNO, escriba en inglés, “*I am detained under 1226(a), not 1225(b), because I was not ‘arriving’ or ‘seeking admission’ when I was arrested by ICE since I am not a recent entrant. My continued detention without a bond hearing violates the Immigration and Nationality Act and the Fifth Amendment of the Constitution.*”

Para que le haga una referencia, en español la traducción es, “Estoy detenido en virtud del artículo 1226(a), no del 1225(b), porque no estaba ‘llegando’ ni ‘solicitando la admisión’ cuando fui detenido por ICE, ya que no soy un recién llegado. Mi detención continuada sin una audiencia de fianza viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la Quinta Enmienda de la Constitución”.

Para los hechos que lo respaldan, asegúrese de incluir:

- i. Las circunstancias de su detención por parte de ICE, incluida la ubicación geográfica y cuánto tiempo había pasado desde que entró en los Estados Unidos.
- ii. Cuánto tiempo ha vivido en los Estados Unidos.
- iii. También puede ser una buena idea incluir sus vínculos con la comunidad. Por ejemplo, debe incluir cualquier familiar que sea ciudadano estadounidense, cuánto tiempo lleva viviendo donde vive actualmente, si tenía empleo antes de ser detenido, su iglesia o clubes o actividades de voluntario, etc.
- iv. Si no tiene condenas, indíquelo.
- v. Si tiene condenas penales, explique brevemente por qué no le convierten en un peligro para la sociedad, incluyendo cualquier trabajo de rehabilitación que haya realizado tras su condena (por ejemplo, asistir a AA, tomar clases, pagar multas o deudas).

Escenario 2: Detención prolongada: para el MOTIVO UNO, escriba en inglés, ***“My detention has become unconstitutionally prolonged and violates the 5th Amendment of the Constitution.”***

Traducción: “Mi detención se ha prolongado de manera inconstitucional y viola la Quinta Enmienda de la Constitución”.

Para hechos que lo respaldan, asegúrese de incluir:

- i. La duración de su detención (por ejemplo, “He estado detenido bajo la custodia de ICE durante 7 meses”).
- ii. Cualquier retraso causado por el gobierno (por ejemplo, ¿cuánto tiempo tardó en llevarse a cabo la audiencia inicial y las audiencias posteriores? ¿Alguna vez le pidió ICE más tiempo entre sus audiencias en el tribunal de inmigración?)
- iii. El motivo de cualquier retraso que haya causado usted (por ejemplo, “Solicité un breve aplazamiento para buscar asesoramiento, pero no he retrasado de forma injustificada el proceso del tribunal de inmigración”).
- iv. Las condiciones de detención y cómo le afectan. Por ejemplo, ¿es el centro de detención como una prisión? ¿Ha empeorado su salud física o mental? ¿Tiene acceso a una atención médica adecuada? ¿A la higiene? ¿Está lejos de su familia? ¿Le resulta difícil comunicarse con ella? ¿Le resulta difícil encontrar un abogado? ¿Tiene tiempo limitado para salir al aire libre o para el esparcimiento? ¿Está obligado a trabajar?
- v. Sus vínculos con la comunidad. Por ejemplo, debe incluir a cualquier familiar que sea ciudadano estadounidense, cuánto tiempo lleva viviendo donde vive actualmente, si tenía empleo antes de ser detenido, su iglesia o clubes o actividades de voluntariado, etc.
- vi. Si no tiene condenas, indíquelo. Si tiene condenas penales, explique brevemente por qué no le convierten en un peligro para la sociedad, incluyendo cualquier trabajo de rehabilitación que haya realizado tras su condena (por ejemplo, asistir a Alcohólicos Anónimos, tomar clases y pagar multas o deudas).

Escenario 3: Después de la orden final: para el MOTIVO UNO, escriba en inglés, ***“Because my deportation to any country is not significantly likely in the reasonably foreseeable future,***

my detention no longer serves ICE's purpose and violates the Immigration and Nationality Act and the Fifth Amendment of the Constitution."

Traducción: "Dado que mi deportación a cualquier país no es muy probable en un futuro razonablemente previsible, mi detención ya no sirve a los fines de ICE y viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la Quinta Enmienda de la Constitución".

Como hechos que lo respalden, asegúrese de incluir:

- i. Cuánto tiempo lleva detenido **desde que recibió la orden final de expulsión.**
- ii. Cómo ha cumplido con los intentos de ICE de deportarlo (¿firmó lo que le pidieron? ¿Se comunicó con su consulado, etc.?).
- iii. Por qué cree que no es probable que ICE lo deporta en un futuro próximo (por ejemplo, no ha recibido ninguna noticia en X tiempo, sabe que su país de origen no lo aceptará de vuelta, ha alegado que teme ser deportado a un tercer país, etc.).
- iv. También puede ser una buena idea incluir sus vínculos con la comunidad. Por ejemplo, debe incluir cualquier familiar que sea ciudadano estadounidense, cuánto tiempo lleva viviendo donde vive actualmente, si tenía empleo antes de ser detenido, su iglesia o clubes o actividades de voluntariado, etc. Si no tiene condenas, indíquelo. Si tiene condenas penales, explique brevemente por qué no le convierten en un peligro para la sociedad, incluyendo cualquier trabajo de rehabilitación que haya realizado tras su condena (por ejemplo, asistir a Alcohólicos Anónimos, tomar clases, y pagar multas o deudas).

Escenario 4: Revocación de OSUP

- a. Para el MOTIVO NÚMERO UNO, escriba en inglés: *"Immigration and Customs Enforcement violated the Administrative Procedure Act, the Accardi doctrine, and the Fifth Amendment when it failed to follow its own regulations governing the revocation of an order of supervision, 8 C.F.R. §§ 241.4, 241.13: they did not provide me with any notice [if true] or an interview that would allow me to contest the reasons for revocation [if true]. ICE also did not revoke it for a permissible reason under the agency's own regulations, because I have not violated the terms of my release and no change in circumstances has made my removal significantly likely in the reasonably foreseeable future."*

Traducción: "ICE violó la Ley de Proceso Administrativo, la doctrina Accardi, y la Quinta Enmienda cuando falló en seguir sus propios reglamentos que gobiernan la revocación de una orden de supervisión, 8 C.F.R. §§ 241.4, 241.13: no me presentaron notificación [si es verdad] ni entrevista que me permitiera contestar los motivos de la revocación [si es verdad]. ICE tampoco la revocó por motivo permisible bajo los reglamentos de la propia agencia, ya que no he violado los términos de mi libertad y ningún cambio de circunstancias ha convertido mi deportación significativamente probable en el futuro inmediato."

Para hechos respaldantes, quiere demostrar que ICE no le notificó y/o no lo entrevistó antes de o después de detenerlo describiendo lo que ocurrió cuando ICE lo detuvo. También quiere demostrar que ninguna circunstancia ha cambiado desde que recibió su OSUP que justificaría que lo detengan nuevamente. Algunas cosas que pueden contar como cambio de circunstancias son si ICE ha hecho preparativos para su deportación, algo en el país a donde lo

deportarían cambió y ahora pueden deportar **a usted** (no solo que algunas personas pueden ser deportadas para allá), ICE ha conseguido documentos de viaje o ha hecho preparativos de transporte para su deportación, o un tercer país al cual no tiene vínculo alguno ha aceptado recibirlo. Si no cumple con los términos de su libertad, por ejemplo si no se presenta a su chequeo, también cuenta como un cambio de circunstancia.

- i. ¿Le dieron algún documento por escrito explicando los motivos por los cuales lo detuvieron nuevamente?
 - ii. ¿Los oficiales le hicieron preguntas o le ofrecieron alguna explicación?
 - iii. Describa que no ha cambiado nada en su caso que significaría que su deportación sea probable en el futuro inmediato:
 01. ¿ICE ha conseguido documentos de viaje para usted o ha hecho preparativos de viaje?
 02. ¿Un tercer país ha aceptado recibirlo?
 - iv. Describa cómo cumplió con los términos de su libertad antes de que lo detuvieron de nuevo: ¿Qué tan frecuente eran sus chequeos, cuánto tiempo tiene yendo, y asistió a todos? Si faltó alguno, ¿cuándo sucedió y cuáles fueron las circunstancias?
 01. Si no ha tenido nuevas convicciones o contacto con agentes de la ley, debe escribir eso. Si tiene nuevos cargos o contactos con agentes de la ley, puede considerar explicar por qué no debían de detenerlo nuevamente (basado en la gravedad de la ofensa, rehabilitación, etc) y que de todos modos tenía derecho a que le notificaran y que le dieran una entrevista antes de que lo detuvieron de nuevo.
 02. Proporciona cualquier información sobre los motivos por los cuales no lo pueden deportar a su país. Si ha tenido chequeos por mucho tiempo, explique que ICE ha tenido años para intentar deportarlo pero no lo han podido hacer.
- b. Para el MOTIVO NÚMERO DOS, escriba en inglés: *“My re-detention violates the substantive and procedural due process requirements of the Fifth Amendment of the Constitution.”*

Traducción: “Mi nueva detención viola los requisitos tanto del debido proceso fundamental como el debido proceso procedural de la Quinta Enmienda de la Constitución.”

Para hechos respaldantes, quiere demostrar que su interés de estar en libertad es más importante que el interés del gobierno por detenerlo, y que no recibió notificación ni la oportunidad de responder a los motivos que dió ICE para revocar su OSUP antes de que lo detuvieran nuevamente.

- i. ¿Cuánto tiempo estuvo libre antes de que lo detuvieran de nuevo?
- ii. ¿Cuánto tiempo inicialmente estuvo bajo detención de inmigración antes de que lo liberaran?
- iii. Describa cómo su vida se ha desarrollado desde que salió de la detención la primera vez: escriba sobre su familia (y si es la persona encargada de cuidados de otra persona, dígalos), su trabajo, sus lazos a la comunidad, cualquier trabajo de voluntario que haya hecho, etc. Debe también incluir si sufre de algún padecimiento de salud, su edad y como la detención le ha estado afectando (distancia de su familia, falta de atención médica, la comida, habilidad de poder ejercer sus creencias y prácticas religiosas, higiene, etc.).

- c. Para el MOTIVO NÚMERO TRES, escriba en inglés: *“Because my deportation to any country is not significantly likely in the reasonably foreseeable future, my detention no longer serves ICE’s purpose and violates the Immigration and Nationality Act, 8 C.F.R. §§ 1231 and the Fifth Amendment of the Constitution.”*

Traducción: “Porque mi deportación a cualquier país no es significativamente probable en el futuro inmediato, mi detención ya deja de servir el propósito de ICE y viola la Ley Nacional de Inmigración, 8 C.F.R. §§ 1231 y la Quinta Enmienda de la Constitución.”

Para hechos respaldantes, asegúrese incluir:

- i. ¿Cuánto tiempo ha estado en detención **desde que recibió su orden final de deportación**?
- ii. ¿Cómo ha cumplido con los intentos de ICE de deportarlo (si firmó o no lo que le pidieron que firmara; si se comunicó o no con su consulado, etc.)?
- iii. ¿Por qué cree que no es probable que ICE lo deporten en el futuro inmediato (por ejemplo, no ha sabido de ninguna actualización en X cantidad de tiempo, sabe que su país de origen no lo recibirá, ha declarado que tiene miedo de que lo deporten a un tercer país, etc.)?
- iv. Podría ser buena idea también incluir sus lazos con la comunidad. Por ejemplo, debe incluir familiares que tenga que son ciudadanos de EE.UU., cuánto tiempo ha vivido donde ahora vive actualmente, si tenía empleo antes de que lo detuvieran, su iglesia o grupos o voluntariado, etc. Si no tiene historial criminal, anote eso. Si tiene convicciones, brevemente explique por qué no le convierten en un peligro para la sociedad, incluyendo cualquier trabajo de rehabilitación que haya hecho después de su convicción (por ejemplo, asistir a Alcohólicos Anónimos, tomar un curso, y pagar dinero debido).

Escenario 5: Revocación de libertad condicional

- a. Para el MOTIVO NÚMERO UNO, escriba en inglés: *“My re-detention violates both the substantive and procedural due process requirements of the Fifth Amendment of the Constitution.”*

Traducción: “Estar en detención de nuevo viola tanto los requisitos del debido proceso sustantivo y procedural.”

Para hechos respaldantes, quiere demostrar que su interés de estar en libertad es más importante que el interés del gobierno por detenerlo, y que no recibió notificación ni la oportunidad de defenderse ante una nueva detención.

- i. ¿Cuánto tiempo estuvo libre antes de que lo detuvieran de nuevo?
- ii. ¿Cuánto tiempo, si es alguno, estuvo bajo la custodia de ICE o CBP antes de que lo liberaran?
- iii. Describa cómo su vida se ha desarrollado desde que salió de la detención o desde que le otorgaron liberación condicional la primera vez: escriba sobre su familia (y si es la persona encargada de ciudadanos de otra persona, dígalos), su trabajo, sus lazos a la comunidad, cualquier trabajo de voluntariado que haya hecho, etc.
- iv. Debe también incluir si sufre de algún padecimiento de salud, su edad y como la detención le ha estado afectando (distancia de su familia, falta de atención médica, la comida, habilidad de poder ejercer sus creencias y prácticas religiosas, higiene, etc.).

- b. Para el MOTIVO NÚMERO DOS, escriba en inglés: *“ICE had no valid reason to revoke my parole and re-detain [or detain, if you were never in ICE or CBP custody, even briefly] me; it is not in the public interest and ICE acted arbitrarily and capriciously when it re-detained me, in violation of the Administrative Procedure Act.”*

Traducción: “ICE no tenía ninguna razón válida para revocar mi libertad condicional y volver a detenerme [o detenerme, si nunca estuvo bajo la custodia del ICE o de la CBP, ni siquiera brevemente]; esto no responde al interés público, y ICE actuó de manera arbitraria y caprichosa al volver a detenerme, en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo.”

Para hechos respaldantes, quiere comprobar que ha cumplido con los términos de su libertad antes de que lo detuvieran de nuevo:

- i. ¿Tiene alguna nueva condena o antecedente penal o contactos con agentes e ley? (si es así, explique)
 - ii. ¿Tenía requerido hacer chequeos, y de ser así, cumplió?
 - iii. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo libremente en EEUU desde que le otorgaron la libertad condicional?
 - iv. ¿Ha aplicado para asilo y se ha presentado en todas las citas requeridas? ¿En qué parte del proceso se encuentra?
 - v. También puede brevemente reiterar por qué no es un peligro para la sociedad (ej. No tener antecedente penal) ni que está en riesgo de fuga (sus lazos con la comunidad).
- c. Para el MOTIVO NÚMERO TRES, **si no recibió ninguna notificación por escrito sobre las razones por las cuales ICE revocó su libertad condicional**, escriba en inglés: *“Immigration and Customs Enforcement violated the Administrative Procedure Act, the Accardi doctrine, and the Fifth Amendment when it failed to provide me written notice of individualized reasons before revoking my parole, as required by 8 C.F.R. §§ 212.5(e)(2)(i).”*

Traducción: “El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas violó la Ley de Procedimiento Administrativo, la doctrina Accardi y la Quinta Enmienda al no notificarme por escrito las razones individualizadas antes de revocar mi libertad condicional, tal como lo requiere el 8 C.F.R. §§ 212.5(e)(2)(i).”

Para hechos respaldantes, quiere comprobar que ICE no le dio ninguna notificación por escrito sobre las razones por las cuales le revocaron la libertad condicional antes o después de detenerlo nuevamente.

- i. ¿Le dieron algún documento por escrito indicando que su libertad condicional fue revocada? ¿Si le notificaron por escrito, esa notificación explicó las razones por las cuales le revocaron la libertad condicional? ¿Si le dieron noticia por escrito, incluía información que era específica a su persona o sólo eran indicaciones generales que podrían aplicar a cualquier persona?
- ii. ¿Los oficiales le hicieron alguna pregunta o le dieron alguna explicación?

Escenario 6: Debido Proceso General: para el MOTIVO NÚMERO UNO, escriba en inglés, *“My detention violates both the substantive and procedural due process requirements of the Fifth Amendment of the Constitution.”*

Traducción: “Mi detención viola tanto los requisitos de debido proceso sustantivo y procedural de la Quinta Enmienda de la Constitución”.

Para los hechos respaldantes, quiere demostrar que su interés de estar en libertad es más importante que el interés del gobierno en detenerlo:

- i. ¿Cuánto tiempo llevaba viviendo libremente en EEUU antes de que ICE lo detuviera?
- ii. ¿Cómo, cuándo, y dónde fue que lo arrestó ICE o CBP **por primera vez**?
- iii. ¿Qué aplicaciones de alivio ha presentado o planea presentar? .
- iv. Si lo liberaron bajo su propia palabra** después de estar cualquier tiempo en custodia de ICE o CBP (si te dieron el formulario I-220A), debería decirlo.
- v. También debería describir su vida antes de la detención: escriba sobre su familia (si es la persona encargada de los cuidados de otra persona, asegúrese de incluir eso), su trabajo, sus lazos a la comunidad, cualquier trabajo voluntariado que haya hecho, etc.
- vi. También debería incluir si sufre de algún padecimiento de salud, su edad, y demostrar cómo es que la detención le ha afectado (estar lejos de su familia, falta de atención médica, los alimentos, participación en sus prácticas religiosas, la higiene, etc.). Si no tiene antecedentes penales, escriba eso; si los tiene, explica lo que ha hecho para recuperarte de su convicción o condena (ej. Clases, pagar el dinero debido, rehabilitación, etc.).
- vii. Si tiene una urgencia médica o padecimiento grave, explíquelo a detalle y explique por qué permanecer en detención es una amenaza para su seguridad.**

****Es posible que se quede sin espacio — puede añadir una hoja de papel y titularla “Anexo a los hechos que respaldan el primer motivo”.****

Pregunta 14: Escriba: “Ni el tribunal de inmigración ni la Junta de Apelaciones de Inmigración pueden considerar preguntas constitucionales y apelar mi detención cuando dicen que no tienen jurisdicción es inútil”.

Pregunta 15: Escriba: “Ordene mi inmediata puesta en libertad o, alternativamente, ordene una audiencia de fianza en la que el gobierno asuma la carga de probar mediante pruebas claras y convincentes que mi detención continuada es necesaria.”

****Asegúrese de firmar la declaración en la última página y de indicar la fecha en la que envió la petición de hábeas corpus por el sistema de correo del centro de detención*.***

4. Rellene el formulario In Forma Pauperis si va a presentar uno.

Título: Debe ser el mismo que el de su formulario de hábeas corpus.

Pregunta 1: Usted está encarcelado. Indique el nombre del centro de detención en el que se encuentra recluso. **También debe solicitar al centro de detención que le proporcione una copia de su cuenta de comisariato u otra cuenta que tenga en el centro de detención y pedir a un funcionario que la firme, o que firme una declaración en la que indique que usted no tiene una cuenta.**

Pregunta 2: No es necesario que responda a esta pregunta. Pase a la pregunta 3.

Pregunta 3: Aquí se le pregunta si ha **recibido dinero** de alguna de las fuentes que se indican a continuación durante el último año. Por ejemplo, marque “Pagos de alquiler, intereses o dividendos” sólo si es propietario y ha recibido ingresos de un inquilino que le paga el alquiler, si tiene suficientes ahorros que le reportan intereses o si tiene acciones que le han reportado dividendos. Si ha recibido dinero de alguna de ellas en el último año, debe indicar cuánto de cada fuente y cuánto espera que le paguen en el futuro.

Pregunta 4: Indique cuánto dinero tiene en efectivo o en el banco; si no tiene dinero en efectivo ni cuenta bancaria, escriba “no es aplicable”.

Pregunta 5: Esta pregunta se refiere a cualquier otro objeto de valor que pueda poseer; no es necesario incluir las posesiones normales, como sus muebles, utensilios de cocina y ropa. Si no es propietario de su automóvil o su casa, no los incluya. Si tiene una hipoteca, indíquelo en la pregunta 8.

Pregunta 6: Enumere aquí todos sus gastos mensuales, incluyendo el alquiler, el pago del automóvil, el pago del teléfono, el cuidado de los niños, los servicios públicos, etc.

Pregunta 7: Indique el nombre de todas las personas que dependen de usted económicamente, su relación con ellas y cuánto contribuye, pero **si son menores de 18 años, utilice sólo sus iniciales**. Para la mayoría de las personas, probablemente se trate de miembros de su familia inmediata, como su cónyuge e hijos. Si también contribuye económicamente con sus padres, hermanos u otros familiares, puede incluirlos también y especificar cuánto dinero les envía.

Pregunta 8: Si tiene una hipoteca, puede indicarlo aquí; si tiene un pago de automóvil que ya ha anotado en la pregunta 6, diga “véase el pago de automóvil en la pregunta 6”. Si tiene préstamos estudiantiles, deudas de tarjetas de crédito, deudas médicas o cualquier otra deuda, indíquelo aquí también, junto con el banco u otra institución a la que le debe el dinero.

****Asegúrese de firmar y poner fecha en el formulario.****

5. Rellene la solicitud de designación de abogado.

Título: Rellene el nombre correcto del tribunal y ponga su información en la esquina superior izquierda, así como la misma información del solicitante y del demandado que en el formulario de hábeas corpus y el IFP.

Página 1: Escriba su nombre. Si también presenta un formulario IFP, marque la primera casilla. Si no es así, marque la segunda casilla.

Página 2: Si se ha puesto en contacto con abogados pro bono o organizaciones sin fines de lucro para solicitar su ayuda para presentar una petición de hábeas corpus, indíquelo aquí y explique por qué no han podido aceptar su caso. Si no hay abogados disponibles en su área, indique “No hay abogados que puedan ayudarme con las peticiones de hábeas corpus por detención de inmigrantes en el área en donde estoy detenido”; si no hay abogados pro bono, o si no tiene forma de ponerse en contacto con un abogado para solicitar un hábeas corpus, debe indicarlo.

Página 3: Puede escribir que está planteando graves demandas constitucionales, que la ley de inmigración es compleja y enumerar cualquier dificultad adicional a la que se enfrente para presentar su demanda. Si lleva detenido más de seis meses, indíquelo, así como el impacto negativo que la detención está teniendo en usted.

****Asegúrese de firmar y poner la fecha en la moción****

Declaración jurada: No es necesario que rellene este formulario si ha presentado el formulario IFP. Si lo rellena, las instrucciones son similares a las del formulario IFP (véase más arriba).

6. Haga siete copias de la petición y de las mociones.

Deberá enviar **al menos dos copias** a la oficina del secretario del tribunal de distrito correspondiente. También necesitará copias para enviar a la oficina del fiscal adjunto de los Estados Unidos, al director del centro de detención y, posiblemente, al fiscal general y a la oficina local de ICE. Puede enviarlas cuando presente la solicitud y también adjuntar un certificado de notificación firmado y fechado, en el que declare bajo pena de perjurio que ha enviado por correo copias a esas oficinas (incluya sus direcciones) y la fecha en que las envió. Alternativamente, si su tribunal emite una citación o se encarga de la notificación para los solicitantes pro se, es posible que no sea necesario enviarlas o enviarlas inmediatamente. Puede llamar al secretario del tribunal para pedir instrucciones sobre la notificación, o alguien podría ayudarle a llamar al secretario del tribunal para preguntar. No obstante, es buena idea tener varias copias; asegúrese de guardar al menos una copia para usted.

7. Si es posible, llame al secretario del tribunal de distrito correspondiente.

Confirme las reglas relativas a la presentación y notificación de peticiones de hábeas corpus pro se. Confirme las direcciones correctas. Confirme que está presentando la solicitud ante el tribunal correcto. El número de teléfono del secretario se encuentra en la página web del tribunal de distrito, en la sección de información de contacto.

8. Siga las instrucciones del tribunal local y envíe por correo su petición de hábeas corpus, IFP y moción para designar un abogado.

¡Felicidades! Ya ha presentado su petición de hábeas corpus. En breve debería recibir una respuesta del tribunal con más instrucciones. Si por alguna razón ha presentado su petición de hábeas corpus de forma incorrecta, el tribunal se la devolverá con instrucciones sobre cómo solucionar los problemas que han motivado su rechazo. Léalas atentamente y solucione los problemas antes de volver a presentarla.

PETITION FOR A WRIT OF HABEAS CORPUS UNDER 28 U.S.C. § 2241

Instructions

1. **Who Should Use This Form.** You should use this form if
 - you are a federal prisoner and you wish to challenge the way your sentence is being carried out (*for example, you claim that the Bureau of Prisons miscalculated your sentence or failed to properly award good time credits*);
 - you are in federal or state custody because of something other than a judgment of conviction (*for example, you are in pretrial detention or are awaiting extradition*); or
 - you are alleging that you are illegally detained in immigration custody.
2. **Who Should Not Use This Form.** You should not use this form if
 - you are challenging the validity of a federal judgment of conviction and sentence (*these challenges are generally raised in a motion under 28 U.S.C. § 2255*);
 - you are challenging the validity of a state judgment of conviction and sentence (*these challenges are generally raised in a petition under 28 U.S.C. § 2254*); or
 - you are challenging a final order of removal in an immigration case (*these challenges are generally raised in a petition for review directly with a United States Court of Appeals*).
3. **Preparing the Petition.** The petition must be typed or neatly written, and you must sign and date it under penalty of perjury. **A false statement may lead to prosecution.**
4. **Answer all the questions.** You do not need to cite law. You may submit additional pages if necessary. If you do not fill out the form properly, you will be asked to submit additional or correct information. If you want to submit any legal arguments, you must submit them in a separate memorandum. Be aware that any such memorandum may be subject to page limits set forth in the local rules of the court where you file this petition. If you attach additional pages, number the pages and identify which section of the petition is being continued. All filings must be submitted on paper sized 8½ by 11 inches. **Do not use the back of any page.**
5. **Supporting Documents.** In addition to your petition, you must send to the court a copy of the decisions you are challenging and a copy of any briefs or administrative remedy forms filed in your case.
6. **Required Filing Fee.** You must include the \$5 filing fee required by 28 U.S.C. § 1914(a). If you are unable to pay the filing fee, you must ask the court for permission to proceed in forma pauperis – that is, as a person who cannot pay the filing fee – by submitting the documents that the court requires.
7. **Submitting Documents to the Court.** Mail your petition and _____ copies to the clerk of the United States District Court for the district and division in which you are confined. For a list of districts and divisions, see 28 U.S.C. §§ 81-131. All copies must be identical to the original. Copies may be legibly handwritten.

If you want a file-stamped copy of the petition, you must enclose an additional copy of the petition and ask the court to file-stamp it and return it to you.
8. **Change of Address.** You must immediately notify the court in writing of any change of address. If you do not, the court may dismiss your case.

UNITED STATES DISTRICT COURT

for the
Indique aquí el tribunal correspondiente al
lugar donde está detenido

Su nombre

Petitioner

v.

**El director del centro de detención, el asistente de
la oficina local de ICE, el director de ICE y el fiscal
general se indican aquí**

Respondent

(name of warden or authorized person having custody of petitioner)

Case No. _____
(Supplied by Clerk of Court)

PETITION FOR A WRIT OF HABEAS CORPUS UNDER 28 U.S.C. § 2241

Personal Information

1. (a) Your full name: _____
(b) Other names you have used: _____
2. Place of confinement: _____
(a) Name of institution: _____
(b) Address: _____
(c) Your identification number: **Su número A**
3. Are you currently being held on orders by:
☒ Federal authorities ☐ State authorities ☐ Other - explain: _____
4. Are you currently:
☐ A pretrial detainee (waiting for trial on criminal charges)
☐ Serving a sentence (incarceration, parole, probation, etc.) after having been convicted of a crime
If you are currently serving a sentence, provide:
(a) Name and location of court that sentenced you: _____
(b) Docket number of criminal case: _____
(c) Date of sentencing: _____
☒ Being held on an immigration charge
☐ Other (explain): _____

Decision or Action You Are Challenging

5. What are you challenging in this petition:
☐ How your sentence is being carried out, calculated, or credited by prison or parole authorities (for example, revocation or calculation of good time credits)

☐ Pretrial detention

☒ Immigration detention

☐ Detainer

☐ The validity of your conviction or sentence as imposed (for example, sentence beyond the statutory maximum or improperly calculated under the sentencing guidelines)

☐ Disciplinary proceedings

☐ Other (explain): _____

6. Provide more information about the decision or action you are challenging:

(a) Name and location of the agency or court: _____

¡Incluya la ubicación!

(b) Docket number, case number, or opinion number: **Su número A**

(c) Decision or action you are challenging (for disciplinary proceedings, specify the penalties imposed):

La denegación de la audiencia de fianza por parte del tribunal de inmigración. NOTA: si se le concedió una audiencia pero se le denegó la fianza, no debe presentar una petición de hábeas corpus; esto solo se aplica a la denegación de la audiencia en sí.

(d) Date of the decision or action: **Fecha en que se denegó la audiencia de fianza**

El tribunal de inmigración que le denegó una audiencia de fianza después de que usted la solicitara en base a la resolución del caso Maldonado Bautista.

Your Earlier Challenges of the Decision or Action

7. **First appeal**

Did you appeal the decision, file a grievance, or seek an administrative remedy?

☐ Yes

☐ No

(a) If "Yes," provide:

(1) Name of the authority, agency, or court: _____

(2) Date of filing: _____

(3) Docket number, case number, or opinion number: _____

(4) Result: _____

(5) Date of result: _____

(6) Issues raised: _____

Es probable que usted no haya apelado. Si lo hizo, fue una apelación ante la BIA por la denegación de la fianza por parte del juez de inmigración.

(b) If you answered "No," explain why you did not appeal: _____

Si el tribunal de inmigración denegó la audiencia de fianza y usted no apeló, indique: "Appeal should not be required because the IJ's decision violates a federal court order." Traducción: "La apelación no debería ser necesaria porque la decisión del juez de inmigración viola una orden judicial federal."

8. **Second appeal**

After the first appeal, did you file a second appeal to a higher authority, agency, or court?

☐ Yes

☐ No

La respuesta aquí es, casi con toda seguridad, ¡no!

(a) If "Yes," provide:

(1) Name of the authority, agency, or court: _____

(2) Date of filing: _____

(3) Docket number, case number, or opinion number: _____

(4) Result: _____

(5) Date of result: _____

(6) Issues raised: _____

(b) If you answered "No," explain why you did not file a second appeal: No appeal available.

9. **Third appeal**

After the second appeal, did you file a third appeal to a higher authority, agency, or court?

☐ Yes ☒ No

(a) If "Yes," provide:

(1) Name of the authority, agency, or court: _____

(2) Date of filing: _____

(3) Docket number, case number, or opinion number: _____

(4) Result: _____

(5) Date of result: _____

(6) Issues raised: _____

(b) If you answered "No," explain why you did not file a third appeal: No appeal available.

10. **Motion under 28 U.S.C. § 2255**

In this petition, are you challenging the validity of your conviction or sentence as imposed?

☐ Yes ☒ No

If "Yes," answer the following:

(a) Have you already filed a motion under 28 U.S.C. § 2255 that challenged this conviction or sentence?

☐ Yes ☐ No

If "Yes," provide:

- (1) Name of court: _____
- (2) Case number: _____
- (3) Date of filing: _____
- (4) Result: _____
- (5) Date of result: _____
- (6) Issues raised: _____

- (b) Have you ever filed a motion in a United States Court of Appeals under 28 U.S.C. § 2244(b)(3)(A), seeking permission to file a second or successive Section 2255 motion to challenge this conviction or sentence?

☐ Yes

☐ No

If "Yes," provide:

- (1) Name of court: _____
- (2) Case number: _____
- (3) Date of filing: _____
- (4) Result: _____
- (5) Date of result: _____
- (6) Issues raised: _____

- (c) Explain why the remedy under 28 U.S.C. § 2255 is inadequate or ineffective to challenge your conviction or sentence: _____

11. Appeals of immigration proceedings

Does this case concern immigration proceedings?

☒ Yes

☐ No

If "Yes," provide:

- (a) Date you were taken into immigration custody: _____
- (b) Date of the removal or reinstatement order: _____
- (c) Did you file an appeal with the Board of Immigration Appeals? _____

☐ Yes

☐ No

Fecha en que ICE lo arrestó

Es este caso, es probable que no

tenga una orden de expulsión; puede escribir "none." Traducción:

"ninguna"

Lo más probable es que su respuesta sea "no"

If "Yes," provide:

(1) Date of filing: _____

(2) Case number: _____

(3) Result: _____

(4) Date of result: _____

(5) Issues raised: _____

En este caso, es probable que su caso aún se encuentre en el tribunal de inmigración, y no en proceso de apelación

(d) Did you appeal the decision to the United States Court of Appeals?

☐ Yes

☐ No

If "Yes," provide:

(1) Name of court: _____

(2) Date of filing: _____

(3) Case number: _____

(4) Result: _____

(5) Date of result: _____

(6) Issues raised: _____

En este caso, es probable que su caso aún se encuentre en el tribunal de inmigración, y no bajo revisión ante un tribunal de circuito. Si su caso se encuentra ante un tribunal de circuito, es posible que esta plantilla sea aplicable a su caso, pero es más complicado.

12. **Other appeals**

Other than the appeals you listed above, have you filed any other petition, application, or motion about the issues raised in this petition?

☐ Yes

☒ No

If "Yes," provide:

(a) Kind of petition, motion, or application: _____

(b) Name of the authority, agency, or court: _____

(c) Date of filing: _____

(d) Docket number, case number, or opinion number: _____

(e) Result: _____

(f) Date of result: _____

(g) Issues raised: _____

Grounds for Your Challenge in This Petition

13. State every ground (reason) that supports your claim that you are being held in violation of the Constitution, laws, or treaties of the United States. Attach additional pages if you have more than four grounds. State the facts supporting each ground. Any legal arguments must be submitted in a separate memorandum.

GROUND ONE:

Escriba, "I am detained under 1226(a), not 1225(b), because I was not "arriving" or "seeking admission" when I was arrested by ICE since I am not a recent entrant. My continued detention without a bond hearing violates the Immigration and Nationality Act and the Fifth Amendment of the Constitution."

Traducción: "Estoy detenido en virtud del artículo 1226(a), no del 1225(b), porque no estaba "llegando" ni "solicitando admisión" cuando fui arrestado por ICE, dado que no soy una persona que haya entrado recientemente en el país. Mi detención continuada sin una audiencia de fianza viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la Quinta Enmienda de la Constitución."

(a) Supporting facts:

En los hechos que respalden, debe incluir: las circunstancias de su arresto por parte de ICE, incluidas la ubicación geográfica y cuánto tiempo había pasado desde que entró a los EEUU; cuánto tiempo ha vivido en los EEUU; puede ser una buena idea incluir sus vínculos con la comunidad y cualquier rehabilitación que haya realizado por cualquier condena penal (o por no tener antecedentes penales). Si no tiene espacio suficiente, adjunte una hoja titulada, "Addendum to Ground One" - Traducción: "Anexo al primer motivo".

(b) Did you present Ground One in all appeals that were available to you?

☐ Yes

☐ No

Si usted presentó una apelación (por ejemplo, la orden por falta de jurisdicción del juez de inmigración ante la BIA), es posible que usted haya presentado este fundamento, pero la opción más probable aquí es "No".

¡Usted debe ser lo más detallado posible al escribir sus hechos de apoyo!

(Be brief. Do not cite cases or law.)

(b) Did you present Ground Two in all appeals that were available to you?

☐ Yes

☐ No

Consulte las instrucciones para redactar un breve memorándum legal que pueda incluir en una hoja separada con su petición de hábeas corpus.

GROUND THREE:

(a) Supporting facts *(Be brief. Do not cite cases or law.)*:

(b) Did you present Ground Three in all appeals that were available to you?

☐ Yes

☐ No

GROUND FOUR:

(a) Supporting facts (*Be brief. Do not cite cases or law.*):

(b) Did you present Ground Four in all appeals that were available to you?

☐ Yes

☐ No

14. If there are any grounds that you did not present in all appeals that were available to you, explain why you did not:

Puede decir: "Appeal should not be required because the IJ's decision violates the federal court order in Lazaro Maldonado Bautista et al v. Ernesto Santacruz Jr et al., 5:25-cv-01873-SSS-BFM, Dkt. 81 & 82 (Nov. 25, 2025)."*

"No debería ser necesaria una apelación porque la decisión del juez de inmigración viola la orden del tribunal federal en Lázaro Maldonado Bautista et al v. Ernesto Santacruz Jr et al., 5:25-cv-01873-SSS-BFM, Dkt. 81 y 82 (25 de noviembre de 2025)."*

15. State exactly what you want the court to do:

"Order my immediate release from detention, or, in the alternative, order a bond hearing at which the government must prove by clear and convincing evidence that my continued detention is necessary."

Traducción: "Ordene mi puesta en libertad inmediata de la detención o, de forma alternativa, ordene una audiencia de fianza en la que el gobierno deberá probar con pruebas claras y convincentes que mi detención continuada es necesaria."

***A partir del 6 de marzo de 2026, este es válido SOLO para las personas detenidas en el Distrito Central de California**

Declaration Under Penalty Of Perjury

If you are incarcerated, on what date did you place this petition in the prison mail system:

I declare under penalty of perjury that I am the petitioner, I have read this petition or had it read to me, and the information in this petition is true and correct. I understand that a false statement of a material fact may serve as the basis for prosecution for perjury.

Date: _____

Signature of Petitioner

Signature of Attorney or other authorized person, if any

**¡Asegúrese de
firmar y poner la
fecha en su
petición!**

PETITION FOR A WRIT OF HABEAS CORPUS UNDER 28 U.S.C. § 2241

Instructions

1. **Who Should Use This Form.** You should use this form if
 - you are a federal prisoner and you wish to challenge the way your sentence is being carried out (*for example, you claim that the Bureau of Prisons miscalculated your sentence or failed to properly award good time credits*);
 - you are in federal or state custody because of something other than a judgment of conviction (*for example, you are in pretrial detention or are awaiting extradition*); or
 - you are alleging that you are illegally detained in immigration custody.
2. **Who Should Not Use This Form.** You should not use this form if
 - you are challenging the validity of a federal judgment of conviction and sentence (*these challenges are generally raised in a motion under 28 U.S.C. § 2255*);
 - you are challenging the validity of a state judgment of conviction and sentence (*these challenges are generally raised in a petition under 28 U.S.C. § 2254*); or
 - you are challenging a final order of removal in an immigration case (*these challenges are generally raised in a petition for review directly with a United States Court of Appeals*).
3. **Preparing the Petition.** The petition must be typed or neatly written, and you must sign and date it under penalty of perjury. **A false statement may lead to prosecution.**
4. **Answer all the questions.** You do not need to cite law. You may submit additional pages if necessary. If you do not fill out the form properly, you will be asked to submit additional or correct information. If you want to submit any legal arguments, you must submit them in a separate memorandum. Be aware that any such memorandum may be subject to page limits set forth in the local rules of the court where you file this petition. If you attach additional pages, number the pages and identify which section of the petition is being continued. All filings must be submitted on paper sized 8½ by 11 inches. **Do not use the back of any page.**
5. **Supporting Documents.** In addition to your petition, you must send to the court a copy of the decisions you are challenging and a copy of any briefs or administrative remedy forms filed in your case.
6. **Required Filing Fee.** You must include the \$5 filing fee required by 28 U.S.C. § 1914(a). If you are unable to pay the filing fee, you must ask the court for permission to proceed in forma pauperis – that is, as a person who cannot pay the filing fee – by submitting the documents that the court requires.
7. **Submitting Documents to the Court.** Mail your petition and _____ copies to the clerk of the United States District Court for the district and division in which you are confined. For a list of districts and divisions, see 28 U.S.C. §§ 81-131. All copies must be identical to the original. Copies may be legibly handwritten.

If you want a file-stamped copy of the petition, you must enclose an additional copy of the petition and ask the court to file-stamp it and return it to you.
8. **Change of Address.** You must immediately notify the court in writing of any change of address. If you do not, the court may dismiss your case.

Formulario anotado para la detención prolongada

AO 242 (Rev. 09/17) Petition for a Writ of Habeas Corpus Under 28 U.S.C. § 2241

NO PRESENTE ESTE FORMULARIO EN EL TRIBUNAL - ¡USE ESTO PARA LLENAR UNA COPIA NUEVA!

UNITED STATES DISTRICT COURT

Indique aquí el tribunal correspondiente al lugar donde está detenido

Su nombre

Petitioner

v.

El director del centro de detención, el asistente de la oficina local de ICE, el director de ICE y el fiscal general se indican aquí

(name of warden or authorized person having custody of petitioner)

Case No. *(Supplied by Clerk of Court)*

PETITION FOR A WRIT OF HABEAS CORPUS UNDER 28 U.S.C. § 2241

Personal Information

- (a) Your full name: _____

(b) Other names you have used: _____
- Place of confinement:

(a) Name of institution: _____

(b) Address: _____

(c) Your identification number: **Su número A**
- Are you currently being held on orders by:

☒ Federal authorities ☐ State authorities ☐ Other - explain: _____
- Are you currently:

☐ A pretrial detainee (waiting for trial on criminal charges)

☐ Serving a sentence (incarceration, parole, probation, etc.) after having been convicted of a crime

If you are currently serving a sentence, provide:

(a) Name and location of court that sentenced you: _____

(b) Docket number of criminal case: _____

(c) Date of sentencing: _____

☒ Being held on an immigration charge

☐ Other (explain): _____

Decision or Action You Are Challenging

- What are you challenging in this petition:

☐ How your sentence is being carried out, calculated, or credited by prison or parole authorities (for example, revocation or calculation of good time credits)

- ☐ Pretrial detention
- ☒ Immigration detention
- ☐ Detainer
- ☐ The validity of your conviction or sentence as imposed (for example, sentence beyond the statutory maximum or improperly calculated under the sentencing guidelines)
- ☐ Disciplinary proceedings
- ☐ Other (explain): _____

6. Provide more information about the decision or action you are challenging:

(a) Name and location of the agency or court: _____

¡Incluya la ubicación!

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, si usted no solicitó una audiencia de fianza; el tribunal de inmigración que le denegó la audiencia de fianza, si la solicitó

(b) Docket number, case number, or opinion number: _____

Su número A

(c) Decision or action you are challenging (for disciplinary proceedings, specify the penalties imposed): _____

La decisión de ICE de detenerlo → podría ser su decisión inicial o la revisión de la custodia; O la denegación de una audiencia de fianza por parte del tribunal de inmigración

(d) Date of the decision or action: **La fecha en la que fue detenido; revisión de la custodia denegada; o audiencia de fianza denegada**

Your Earlier Challenges of the Decision or Action

7. **First appeal**

Did you appeal the decision, file a grievance, or seek an administrative remedy?

☐ Yes ☐ No

(a) If "Yes," provide:

(1) Name of the authority, agency, or court: _____

(2) Date of filing: _____

(3) Docket number, case number, or opinion number: _____

(4) Result: _____

(5) Date of result: _____

(6) Issues raised: _____

Usted probablemente no apeló. Si lo hizo, fue para solicitar a ICE otra revisión de la custodia o para apelar la denegación de la fianza por parte del juez de inmigración ante la Junta de Apelaciones de inmigración (BIA por sus siglas en inglés)

(b) If you answered "No," explain why you did not appeal: _____

Si ICE le negó una revisión de custodia, indique que no hubo apelación disponible. Si la corte de inmigración le negó una audiencia de fianza, diga: "Appeal would be futile because the Board of Immigration Appeals cannot decide constitutional issues." Traducción: "La apelación sería inútil, ya que la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) no puede resolver cuestiones constitucionales."

8. **Second appeal**

After the first appeal, did you file a second appeal to a higher authority, agency, or court?

☐ Yes ☐ No

La respuesta aquí es, casi con toda seguridad, ¡no!

(a) If "Yes," provide:

(1) Name of the authority, agency, or court: _____

(2) Date of filing: _____

(3) Docket number, case number, or opinion number: _____

(4) Result: _____

(5) Date of result: _____

(6) Issues raised: _____

(b) If you answered "No," explain why you did not file a second appeal: No appeal available.

9. **Third appeal**

After the second appeal, did you file a third appeal to a higher authority, agency, or court?

☐ Yes

☒ No

(a) If "Yes," provide:

(1) Name of the authority, agency, or court: _____

(2) Date of filing: _____

(3) Docket number, case number, or opinion number: _____

(4) Result: _____

(5) Date of result: _____

(6) Issues raised: _____

(b) If you answered "No," explain why you did not file a third appeal: No appeal available.

10. **Motion under 28 U.S.C. § 2255**

In this petition, are you challenging the validity of your conviction or sentence as imposed?

☐ Yes

☒ No

If "Yes," answer the following:

(a) Have you already filed a motion under 28 U.S.C. § 2255 that challenged this conviction or sentence?

☐ Yes

☐ No

If "Yes," provide:

- (1) Name of court: _____
- (2) Case number: _____
- (3) Date of filing: _____
- (4) Result: _____
- (5) Date of result: _____
- (6) Issues raised: _____

- (b) Have you ever filed a motion in a United States Court of Appeals under 28 U.S.C. § 2244(b)(3)(A), seeking permission to file a second or successive Section 2255 motion to challenge this conviction or sentence?

☐ Yes ☐ No

If "Yes," provide:

- (1) Name of court: _____
- (2) Case number: _____
- (3) Date of filing: _____
- (4) Result: _____
- (5) Date of result: _____
- (6) Issues raised: _____

- (c) Explain why the remedy under 28 U.S.C. § 2255 is inadequate or ineffective to challenge your conviction or sentence: _____

11. Appeals of immigration proceedings

Does this case concern immigration proceedings?

☒ Yes ☐ No

If "Yes," provide:

- (a) Date you were taken into immigration custody: _____ **Fecha en que ICE lo arrestó**
- (b) Date of the removal or reinstatement order: _____ **En este caso, usted**
- (c) Did you file an appeal with the Board of Immigration Appeals? **probablemente no tiene una**
☐ Yes ☐ No **orden de expulsión**

**Seleccione sí o no dependiendo
si apeló o no**

If "Yes," provide:

- (1) Date of filing: _____
 (2) Case number: **Su número A**
 (3) Result: **Ganó su apelación o fue denegada? Está pendiente?**
 (4) Date of result: **Fecha de la decisión de la BIA. Si aún no se ha decidido, escriba "pending" ("pendiente")**
 (5) Issues raised: _____

Tenga en cuenta que si la BIA denegó su apelación, es posible que necesite el formulario de la orden final

¿Qué dijo en su apelación ante la BIA? ¿Qué solicitudes de amparo ha presentado ante el tribunal de inmigración?

Did you appeal the decision to the United States Court of Appeals?

☐ Yes

☐ No

Seleccione sí o no dependiendo si apeló o no

If "Yes," provide:

- (1) Name of court: _____
 (2) Date of filing: _____
 (3) Case number: _____
 (4) Result: _____
 (5) Date of result: _____
 (6) Issues raised: _____

En este caso, es probable que su caso aún se encuentre en el tribunal de inmigración o ante la BIA (o allí nuevamente tras una apelación exitosa). Sin embargo, este caso se aplica si su caso se encuentra en una petición de revisión y el tribunal federal ha ordenado una suspensión de deportación mientras su apelación está pendiente.

12. **Other appeals**

Other than the appeals you listed above, have you filed any other petition, application, or motion about the issues raised in this petition?

☐ Yes

☒ No

If "Yes," provide:

- (a) Kind of petition, motion, or application: _____
 (b) Name of the authority, agency, or court: _____
 (c) Date of filing: _____
 (d) Docket number, case number, or opinion number: _____
 (e) Result: _____
 (f) Date of result: _____
 (g) Issues raised: _____

Grounds for Your Challenge in This Petition

13. State every ground (reason) that supports your claim that you are being held in violation of the Constitution, laws, or treaties of the United States. Attach additional pages if you have more than four grounds. State the facts supporting each ground. Any legal arguments must be submitted in a separate memorandum.

GROUND ONE:

Escriba, "My detention has become unconstitutionally prolonged and violates the Fifth Amendment of the Constitution." Traducción: "Mi detención se ha prolongado inconstitucionalmente y viola la Quinta Enmienda de la Constitución"

(a) Supporting facts (*Be brief. Do not cite cases or law.*):

En los hechos que respaldan, debe incluir: la duración de su detención, cualquier retraso causado por el gobierno, la razón de cualquier retraso que usted haya causado, las condiciones de su detención y cómo le afectan, sus vínculos con la comunidad y cualquier rehabilitación que haya realizado por cualquier condena penal (o por no tener antecedentes penales). Si no tiene espacio suficiente, adjunte una hoja titulada, "Addendum to Ground One." Traducción, "Anexo al primer motivo".

(b) Did you present Ground One in all appeals that were available to you?

☐ Yes

☐ No

Si usted apeló (por ejemplo, la orden por falta de jurisdicción del juez de inmigración ante la BIA), es posible que usted haya presentado este motivo, pero la opción más probable aquí es "No".

¡Usted debe ser lo más detallado posible al escribir sus hechos que respaldan!

brief. Do not cite cases or law.

(b) Did you present Ground Two in all appeals that were available to you?

☐ Yes

☐ No

GROUND THREE:

(a) Supporting facts (*Be brief. Do not cite cases or law.*):

(b) Did you present Ground Three in all appeals that were available to you?

☐ Yes

☐ No

GROUND FOUR:

(a) Supporting facts *(Be brief. Do not cite cases or law.)*:

(b) Did you present Ground Four in all appeals that were available to you?

☐ Yes

☐ No

14. If there are any grounds that you did not present in all appeals that were available to you, explain why you did not:

Si ICE denegó la puesta en libertad durante una revisión de custodia, indique que no hay apelación disponible. Si el tribunal de inmigración denegó una audiencia de fianza, indique en inglés: "Appeal would be futile because the Board of Immigration Appeals cannot decide constitutional issues." Traducción: "La apelación sería inútil porque la Junta de Apelaciones de Inmigración no puede resolver cuestiones constitucionales."

15. State exactly what you want the court to do:

Escriba: "Order my immediate release from detention, or, in the alternative, order a bond hearing at which the government must prove by clear and convincing evidence that my continued detention is necessary."

Traducción: "Ordene mi puesta en libertad inmediata de la detención o, de forma alternativa, ordene una audiencia de fianza en la que el gobierno deberá probar con pruebas claras y convincentes que mi detención continuada es necesaria."

Declaration Under Penalty Of Perjury

If you are incarcerated, on what date did you place this petition in the prison mail system:

I declare under penalty of perjury that I am the petitioner, I have read this petition or had it read to me, and the information in this petition is true and correct. I understand that a false statement of a material fact may serve as the basis for prosecution for perjury.

Date:

Signature of Petitioner

Signature of Attorney or other authorized person, if any

**¡Asegúrese de
firmar y poner la
fecha en su
petición!**

PETITION FOR A WRIT OF HABEAS CORPUS UNDER 28 U.S.C. § 2241

Instructions

1. **Who Should Use This Form.** You should use this form if
 - you are a federal prisoner and you wish to challenge the way your sentence is being carried out (*for example, you claim that the Bureau of Prisons miscalculated your sentence or failed to properly award good time credits*);
 - you are in federal or state custody because of something other than a judgment of conviction (*for example, you are in pretrial detention or are awaiting extradition*); or
 - you are alleging that you are illegally detained in immigration custody.
2. **Who Should Not Use This Form.** You should not use this form if
 - you are challenging the validity of a federal judgment of conviction and sentence (*these challenges are generally raised in a motion under 28 U.S.C. § 2255*);
 - you are challenging the validity of a state judgment of conviction and sentence (*these challenges are generally raised in a petition under 28 U.S.C. § 2254*); or
 - you are challenging a final order of removal in an immigration case (*these challenges are generally raised in a petition for review directly with a United States Court of Appeals*).
3. **Preparing the Petition.** The petition must be typed or neatly written, and you must sign and date it under penalty of perjury. **A false statement may lead to prosecution.**
4. **Answer all the questions.** You do not need to cite law. You may submit additional pages if necessary. If you do not fill out the form properly, you will be asked to submit additional or correct information. If you want to submit any legal arguments, you must submit them in a separate memorandum. Be aware that any such memorandum may be subject to page limits set forth in the local rules of the court where you file this petition. If you attach additional pages, number the pages and identify which section of the petition is being continued. All filings must be submitted on paper sized 8½ by 11 inches. **Do not use the back of any page.**
5. **Supporting Documents.** In addition to your petition, you must send to the court a copy of the decisions you are challenging and a copy of any briefs or administrative remedy forms filed in your case.
6. **Required Filing Fee.** You must include the \$5 filing fee required by 28 U.S.C. § 1914(a). If you are unable to pay the filing fee, you must ask the court for permission to proceed in forma pauperis – that is, as a person who cannot pay the filing fee – by submitting the documents that the court requires.
7. **Submitting Documents to the Court.** Mail your petition and _____ copies to the clerk of the United States District Court for the district and division in which you are confined. For a list of districts and divisions, see 28 U.S.C. §§ 81-131. All copies must be identical to the original. Copies may be legibly handwritten.

If you want a file-stamped copy of the petition, you must enclose an additional copy of the petition and ask the court to file-stamp it and return it to you.
8. **Change of Address.** You must immediately notify the court in writing of any change of address. If you do not, the court may dismiss your case.

UNITED STATES DISTRICT COURT

for the

**Indique aquí el tribunal correspondiente al
lugar donde está detenido**

Su nombre

Petitioner

v.

**El director del centro de detención, el asistente de
la oficina local de ICE, el director de ICE y el fiscal
general se indican aquí**

Respondent

(name of warden or authorized person having custody of petitioner)

Case No.

(Supplied by Clerk of Court)

PETITION FOR A WRIT OF HABEAS CORPUS UNDER 28 U.S.C. § 2241

Personal Information

1. (a) Your full name: _____
(b) Other names you have used: _____
2. Place of confinement: _____
(a) Name of institution: _____
(b) Address: _____
(c) Your identification number: **Su número A**
3. Are you currently being held on orders by:
☒ Federal authorities ☐ State authorities ☐ Other - explain: _____
4. Are you currently:
☐ A pretrial detainee (waiting for trial on criminal charges)
☐ Serving a sentence (incarceration, parole, probation, etc.) after having been convicted of a crime
If you are currently serving a sentence, provide:
(a) Name and location of court that sentenced you: _____
(b) Docket number of criminal case: _____
(c) Date of sentencing: _____
☒ Being held on an immigration charge
☐ Other (explain): _____

Decision or Action You Are Challenging

5. What are you challenging in this petition:
☐ How your sentence is being carried out, calculated, or credited by prison or parole authorities (for example, revocation or calculation of good time credits)

- ☐ Pretrial detention
- ☒ Immigration detention
- ☐ Detainer
- ☐ The validity of your conviction or sentence as imposed (for example, sentence beyond the statutory maximum or improperly calculated under the sentencing guidelines)
- ☐ Disciplinary proceedings
- ☐ Other (explain): _____

6. Provide more information about the decision or action you are challenging:

(a) Name and location of the agency or court: _____

¡Incluya la ubicación!

(b) Docket number, case number, or opinion number: **Su número A**

(c) Decision or action you are challenging (for disciplinary proceedings, specify the penalties imposed): _____

La decisión de ICE de detenerlo aunque sea poco probable que sea expulsado pronto

(d) Date of the decision or action: **Fecha en la que fue detenido; revisión de la custodia denegada**

Your Earlier Challenges of the Decision or Action

7. **First appeal**

Did you appeal the decision, file a grievance, or seek an administrative remedy?

☐ Yes ☐ No

(a) If "Yes," provide:

(1) Name of the authority, agency, or court: _____

(2) Date of filing: _____

(3) Docket number, case number, or opinion number: _____

(4) Result: _____

(5) Date of result: _____

(6) Issues raised: _____

Es probable que usted no haya apelado. Si lo hizo, fue para solicitar a ICE otra revisión de la custodia.

(b) If you answered "No," explain why you did not appeal: _____

Si ICE le denegó la revisión de la custodia, indique que no hay apelación disponible.

8. **Second appeal**

After the first appeal, did you file a second appeal to a higher authority, agency, or court?

☐ Yes ☐ No

La respuesta aquí es, casi con toda seguridad, ¡no!

(a) If "Yes," provide:

(1) Name of the authority, agency, or court: _____

(2) Date of filing: _____

(3) Docket number, case number, or opinion number: _____

(4) Result: _____

(5) Date of result: _____

(6) Issues raised: _____

(b) If you answered "No," explain why you did not file a second appeal: No appeal available.

9. **Third appeal**

After the second appeal, did you file a third appeal to a higher authority, agency, or court?

☐ Yes

☒ No

(a) If "Yes," provide:

(1) Name of the authority, agency, or court: _____

(2) Date of filing: _____

(3) Docket number, case number, or opinion number: _____

(4) Result: _____

(5) Date of result: _____

(6) Issues raised: _____

(b) If you answered "No," explain why you did not file a third appeal: No appeal available.

10. **Motion under 28 U.S.C. § 2255**

In this petition, are you challenging the validity of your conviction or sentence as imposed?

☐ Yes

☒ No

If "Yes," answer the following:

(a) Have you already filed a motion under 28 U.S.C. § 2255 that challenged this conviction or sentence?

☐ Yes

☐ No

If "Yes," provide:

(1) Name of court: _____

(2) Case number: _____

(3) Date of filing: _____

(4) Result: _____

(5) Date of result: _____

(6) Issues raised: _____

- (b) Have you ever filed a motion in a United States Court of Appeals under 28 U.S.C. § 2244(b)(3)(A), seeking permission to file a second or successive Section 2255 motion to challenge this conviction or sentence?

☐ Yes

☐ No

If "Yes," provide:

(1) Name of court: _____

(2) Case number: _____

(3) Date of filing: _____

(4) Result: _____

(5) Date of result: _____

(6) Issues raised: _____

- (c) Explain why the remedy under 28 U.S.C. § 2255 is inadequate or ineffective to challenge your conviction or sentence: _____

11. Appeals of immigration proceedings

Does this case concern immigration proceedings?

☒ Yes

☐ No

If "Yes," provide:

- (a) Date you were taken into immigration custody: _____

- (b) Date of the removal or reinstatement order: _____

- (c) Did you file an appeal with the Board of Immigration Appeals?

☐ Yes

☐ No

Fecha en la que ICE lo arrestó para esta detención.

Fecha en la que renunció a la apelación o en la que la BIA denegó su apelación

**Seleccione sí o no
dependiendo de si apeló o no**

If "Yes," provide:

(1) Date of filing: _____

(2) Case number: **Su número A**

(3) Result: **En este caso, lo más probable es que haya sido denegado.**

(4) Date of result: **Fecha de la decisión de la BIA**

(5) Issues raised: _____

¿Qué dijo en su apelación ante la BIA? ¿Qué solicitudes de amparo ha presentado ante el tribunal de inmigración?

(d) Did you appeal the decision to the United States Court of Appeals?

☐ Yes

☐ No

If "Yes," provide:

(1) Name of court: _____

(2) Date of filing: _____

(3) Case number: _____

(4) Result: _____

(5) Date of result: _____

(6) Issues raised: _____

¿Qué dijo en su petición de revisión? ¿Solicitar una suspensión de la expulsión? ¿Tiene una suspensión automática o el tribunal le concedió su moción de suspensión?

12. Other appeals

Other than the appeals you listed above, have you filed any other petition, application, or motion about the issues raised in this petition?

☐ Yes

☒ No

If "Yes," provide:

(a) Kind of petition, motion, or application: _____

(b) Name of the authority, agency, or court: _____

(c) Date of filing: _____

(d) Docket number, case number, or opinion number: _____

(e) Result: _____

(f) Date of result: _____

(g) Issues raised: _____

Grounds for Your Challenge in This Petition

13. State every ground (reason) that supports your claim that you are being held in violation of the Constitution, laws, or treaties of the United States. Attach additional pages if you have more than four grounds. State the facts supporting each ground. Any legal arguments must be submitted in a separate memorandum.

GROUND ONE:

Escriba, "Because my deportation to any country is not significantly likely in the reasonably foreseeable future, my detention no longer serves ICE's purpose and violates the Immigration and Nationality Act and the Fifth Amendment of the Constitution."

Traducción: "Debido a que mi expulsión a cualquier país es poco probable en un futuro razonablemente previsible, mi detención ya no sirve los propósitos de ICE y viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la Quinta Enmienda de la Constitución."

(a) Supporting facts *(Be brief. Do not cite cases or law.):*

En los fundamentos de hecho, debe incluir: la duración de su detención desde que recibió su orden final, cómo ha cumplido con los intentos de ICE de expulsarlo, por que ICE no podrá expulsarlo pronto, sus vínculos con la comunidad y cualquier rehabilitación que haya realizado por cualquier condena penal (o por no tener antecedentes penales). Si no tiene espacio suficiente, adjunte una hoja titulada "Addendum to Ground One" - Traducción: "Anexo al fundamento uno".

(b) Did you present Ground One in all appeals that were available to you?

☐ Yes

☐ No

La opción más probable aquí es "No"

¡Usted debe ser lo más detallado posible al escribir sus hechos de apoyo!

Do not cite cases or law.):

(b) Did you present Ground Two in all appeals that were available to you?

☐ Yes

☐ No

GROUND THREE:

(a) Supporting facts *(Be brief. Do not cite cases or law.):*

(b) Did you present Ground Three in all appeals that were available to you?

☐ Yes

☐ No

GROUND FOUR:

(a) Supporting facts *(Be brief. Do not cite cases or law.)*:

(b) Did you present Ground Four in all appeals that were available to you?

☐ Yes

☐ No

14. If there are any grounds that you did not present in all appeals that were available to you, explain why you did not:

Si ICE denegó la libertad durante una revisión de la custodia, indique que no hay apelación disponible. Si el tribunal de inmigración denegó una audiencia de fianza, indique: "Appeal would be futile because the Board of Immigration Appeals cannot decide constitutional issues." Traducción: "La apelación sería inútil porque la Junta de Apelaciones de Inmigración no puede resolver cuestiones constitucionales."

Request for Relief

15. State exactly what you want the court to do:

Escriba: "Order my immediate release from detention, or, in the alternative, order a bond hearing at which the government must prove by clear and convincing evidence that my continued detention is necessary."

Traducción: "Ordene mi puesta en libertad inmediata de la detención o, de forma alternativa, ordene una audiencia de fianza en la que el gobierno deberá probar con pruebas claras y convincentes que mi detención continuada es necesaria."

Declaration Under Penalty Of Perjury

If you are incarcerated, on what date did you place this petition in the prison mail system:

I declare under penalty of perjury that I am the petitioner, I have read this petition or had it read to me, and the information in this petition is true and correct. I understand that a false statement of a material fact may serve as the basis for prosecution for perjury.

Date: _____

Signature of Petitioner

Signature of Attorney or other authorized person, if any

**¡Asegúrese de
firmar y poner la
fecha en su
petición!**

PETITION FOR A WRIT OF HABEAS CORPUS UNDER 28 U.S.C. § 2241

Instructions

1. **Who Should Use This Form.** You should use this form if
 - you are a federal prisoner and you wish to challenge the way your sentence is being carried out (*for example, you claim that the Bureau of Prisons miscalculated your sentence or failed to properly award good time credits*);
 - you are in federal or state custody because of something other than a judgment of conviction (*for example, you are in pretrial detention or are awaiting extradition*); or
 - you are alleging that you are illegally detained in immigration custody.
2. **Who Should Not Use This Form.** You should not use this form if
 - you are challenging the validity of a federal judgment of conviction and sentence (*these challenges are generally raised in a motion under 28 U.S.C. § 2255*);
 - you are challenging the validity of a state judgment of conviction and sentence (*these challenges are generally raised in a petition under 28 U.S.C. § 2254*); or
 - you are challenging a final order of removal in an immigration case (*these challenges are generally raised in a petition for review directly with a United States Court of Appeals*).
3. **Preparing the Petition.** The petition must be typed or neatly written, and you must sign and date it under penalty of perjury. **A false statement may lead to prosecution.**
4. **Answer all the questions.** You do not need to cite law. You may submit additional pages if necessary. If you do not fill out the form properly, you will be asked to submit additional or correct information. If you want to submit any legal arguments, you must submit them in a separate memorandum. Be aware that any such memorandum may be subject to page limits set forth in the local rules of the court where you file this petition. If you attach additional pages, number the pages and identify which section of the petition is being continued. All filings must be submitted on paper sized 8½ by 11 inches. **Do not use the back of any page.**
5. **Supporting Documents.** In addition to your petition, you must send to the court a copy of the decisions you are challenging and a copy of any briefs or administrative remedy forms filed in your case.
6. **Required Filing Fee.** You must include the \$5 filing fee required by 28 U.S.C. § 1914(a). If you are unable to pay the filing fee, you must ask the court for permission to proceed in forma pauperis – that is, as a person who cannot pay the filing fee – by submitting the documents that the court requires.
7. **Submitting Documents to the Court.** Mail your petition and _____ copies to the clerk of the United States District Court for the district and division in which you are confined. For a list of districts and divisions, see 28 U.S.C. §§ 81-131. All copies must be identical to the original. Copies may be legibly handwritten.

If you want a file-stamped copy of the petition, you must enclose an additional copy of the petition and ask the court to file-stamp it and return it to you.
8. **Change of Address.** You must immediately notify the court in writing of any change of address. If you do not, the court may dismiss your case.

**Formulario anotado para
la revocación de OSUP**

**NO PRESENTE ESTE FORMULARIO
EN EL TRIBUNAL - ¡USE ESTO PARA
LLENAR UNA COPIA NUEVA!**

AO 242 (Rev. 09/17) Petition for a Writ of Habeas Corpus Under 28 U.S.C. § 2241

UNITED STATES DISTRICT COURT

**Indique aquí el tribunal ^{for the} correspondiente al
lugar donde está detenido**

Su nombre

Petitioner

v.

Case No. _____
(Supplied by Clerk of Court)

**El director del centro de detención, el asistente
de la oficina local de ICE, el director de ICE y el
fiscal general se indican aquí**

(name of warden or authorized person having custody of petitioner)

PETITION FOR A WRIT OF HABEAS CORPUS UNDER 28 U.S.C. § 2241

Personal Information

1. (a) Your full name: _____
(b) Other names you have used: _____
2. Place of confinement: _____
(a) Name of institution: _____
(b) Address: _____
(c) Your identification number: **Su número A** _____
3. Are you currently being held on orders by:
☒ Federal authorities ☐ State authorities ☐ Other - explain: _____
4. Are you currently:
☐ A pretrial detainee (waiting for trial on criminal charges)
☐ Serving a sentence (incarceration, parole, probation, etc.) after having been convicted of a crime
If you are currently serving a sentence, provide:
(a) Name and location of court that sentenced you: _____
(b) Docket number of criminal case: _____
(c) Date of sentencing: _____
☒ Being held on an immigration charge
☐ Other (explain): _____

Decision or Action You Are Challenging

5. What are you challenging in this petition:
☐ How your sentence is being carried out, calculated, or credited by prison or parole authorities (for example, revocation or calculation of good time credits)

☐ Pretrial detention☒ Immigration detention☐ Detainer☐ The validity of your conviction or sentence as imposed (for example, sentence beyond the statutory maximum or improperly calculated under the sentencing guidelines)☐ Disciplinary proceedings☐ Other (explain): _____

6. Provide more information about the decision or action you are challenging:

(a) Name and location of the agency or court: _____

¡Incluya la ubicación!(b) Docket number, case number, or opinion number: **Su número A**

(c) Decision or action you are challenging (for disciplinary proceedings, specify the penalties imposed): _____

La decisión de ICE de detenerlo aunque no sea probable que lo deporten pronto(d) Date of the decision or action: **Fecha en la que lo detuvieron; revisión de custodia negada****Control de Inmigración de Aduanas (ICE) si no solicitó una audiencia de fianza; la corte de inmigración que le negó la fianza si sí lo hizo****Your Earlier Challenges of the Decision or Action**7. **First appeal**

Did you appeal the decision, file a grievance, or seek an administrative remedy?

☐ Yes☐ No

(a) If "Yes," provide:

(1) Name of the authority, agency, or court: _____

(2) Date of filing: _____

(3) Docket number, case number, or opinion number: _____

(4) Result: _____

(5) Date of result: _____

(6) Issues raised: _____

Probablemente no apeló. Si sí lo hizo, fue para solicitarle a ICE otra revisión de custodia

(b) If you answered "No," explain why you did not appeal: _____

Si ICE le negó una revisión de custodia, indique que no aplica ninguna apelación.8. **Second appeal**

After the first appeal, did you file a second appeal to a higher authority, agency, or court?

☐ Yes☐ No**La respuesta aquí es, casi con toda seguridad, ¡no!**

(a) If "Yes," provide:

(1) Name of the authority, agency, or court: _____

(2) Date of filing: _____

(3) Docket number, case number, or opinion number: _____

(4) Result: _____

(5) Date of result: _____

(6) Issues raised: _____

(b) If you answered "No," explain why you did not file a second appeal: No appeal available.

9. **Third appeal**

After the second appeal, did you file a third appeal to a higher authority, agency, or court?

☐ Yes

☒ No

(a) If "Yes," provide:

(1) Name of the authority, agency, or court: _____

(2) Date of filing: _____

(3) Docket number, case number, or opinion number: _____

(4) Result: _____

(5) Date of result: _____

(6) Issues raised: _____

(b) If you answered "No," explain why you did not file a third appeal: No appeal available.

10. **Motion under 28 U.S.C. § 2255**

In this petition, are you challenging the validity of your conviction or sentence as imposed?

☐ Yes

☒ No

If "Yes," answer the following:

(a) Have you already filed a motion under 28 U.S.C. § 2255 that challenged this conviction or sentence?

☐ Yes

☐ No

If "Yes," provide:

- (1) Name of court: _____
- (2) Case number: _____
- (3) Date of filing: _____
- (4) Result: _____
- (5) Date of result: _____
- (6) Issues raised: _____

- (b) Have you ever filed a motion in a United States Court of Appeals under 28 U.S.C. § 2244(b)(3)(A), seeking permission to file a second or successive Section 2255 motion to challenge this conviction or sentence?

☐ Yes

☐ No

If "Yes," provide:

- (1) Name of court: _____
- (2) Case number: _____
- (3) Date of filing: _____
- (4) Result: _____
- (5) Date of result: _____
- (6) Issues raised: _____

- (c) Explain why the remedy under 28 U.S.C. § 2255 is inadequate or ineffective to challenge your conviction or sentence: _____

11. Appeals of immigration proceedings

Does this case concern immigration proceedings?

☒ Yes

☐ No

If "Yes," provide:

- (a) Date you were taken into immigration custody: **Fecha en que ICE lo arrestó** _____
- (b) Date of the removal or reinstatement order: **Fecha en la que renunció a la apelación o cuando la BIA negó la apelación** _____
- (c) Did you file an appeal with the Board of Immigration Appeals?
☐ Yes ☐ No

**Selecciona sí o no
dependiendo de si apeló o no**

If "Yes," provide:

(1) Date of filing: _____

(2) Case number: **Su número A**

(3) Result: **Para este caso, lo más probable es que se haya negado.**

(4) Date of result: **Fecha de la decisión de la BIA.**

(5) Issues raised: _____

**Si apeló, ¿qué dijo en su apelación con la BIA?
¿Qué solicitudes de alivio presentó con la corte
de inmigración?**

(d) Did you appeal the decision to the United States Court of Appeals?

☐ Yes

☐ No

If "Yes," provide:

(1) Name of court: _____

(2) Date of filing: _____

(3) Case number: _____

(4) Result: _____

(5) Date of result: _____

(6) Issues raised: _____

**¿Qué dijo en su solicitud para revisión? ¿Aplicó para una
suspensión de expulsión? Si sí recibió una suspensión,
¿le dieron una estadía automática o la corte aprobó tu
solicitud de suspensión?**

12. Other appeals

Other than the appeals you listed above, have you filed any other petition, application, or motion about the issues raised in this petition?

☐ Yes

☒ No

If "Yes," provide:

(a) Kind of petition, motion, or application: _____

(b) Name of the authority, agency, or court: _____

(c) Date of filing: _____

(d) Docket number, case number, or opinion number: _____

(e) Result: _____

(f) Date of result: _____

(g) Issues raised: _____

Grounds for Your Challenge in This Petition

13. State every ground, laws, or treaties facts supporting

GROUND ONE:

Escriba en inglés: Immigration and Customs Enforcement violated the Administrative Procedure Act, the Accardi doctrine, and the Fifth Amendment when it failed to follow its own regulations governing the revocation of an order of supervision, 8 C.F.R. §§ 241.4, 241.13: they did not provide me with any notice or an interview that would allow me to contest the reasons for revocation. ICE also did not revoke it for a permissible reason under the agency's own regulations, because I have not violated the terms of my release and no change in circumstances has made my removal significantly likely in the reasonably foreseeable future. Traducción: "El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) violó la Ley de Procedimiento Administrativo, la doctrina Accardi y la Quinta Enmienda al no cumplir sus propios reglamentos que rigen la revocación de una orden de supervisión (8 C.F.R. §§ 241.4, 241.13); no me proveyeron ninguna notificación o una entrevista que me diera la oportunidad de contender las razones por la revocación. ICE tampoco hizo la revocación por un motivo razonable bajo los propios reglamentos de la misma agencia debido a que no he violado los términos de mi libertad y no ha habido ningún cambio en mis circunstancias que haga que mi expulsión sea probable en un futuro razonablemente previsto."

(a) Supporting facts (Be brief. Do not cite cases or law.):

En caso de ser verdad, escriba que no recibió ningún aviso por escrito y que los oficiales no lo entrevistaron antes de que ICE lo detuviera de nuevo; y que ICE no ha hecho preparativos de viaje para usted y ningún país ha aceptado recibirle. ¿Cuánto tiempo estuvo bajo una OSUP, qué tan frecuentes eran sus chequeos, y se presentó a todos? Si no asistió a alguno ¿cuando fue y cuáles fueron las circunstancias? Si no ha tenido nuevas acusaciones, cargos, o arrestos, escriba eso. Explique por qué no te pueden deportar a su país.

(b) Did you present Ground One in all appeals that were available to you?

☐ Yes

☒ No

Puede indicar que no y escribe que no hubo apelación disponible

GROUND TWO:

My re-detention violates both the substantive and procedural due process requirements of the Fifth Amendment of the Constitution.

Traducción: "Detenerme de nuevo viola los requisitos sustantivos y procedurales de la Quinta Enmienda de la Constitución."

(a) Supporting facts (Be brief. Do not cite cases or law.):

¿Cuánto tiempo estuvo en libertad antes de que lo detuvieran de nuevo? ¿Cuánto tiempo estuvo en detención de inmigración antes de su liberación? Escriba sobre su familia (si usted es la persona encargada del cuidado de otra persona, asegúrese de incluir eso), su trabajo, sus lazos con la comunidad, cualquier trabajo de voluntariado que haya hecho, etc. También debería incluir si sufre de algún padecimiento de salud, su edad, cómo es que la detención le ha afectado (distancia de su familia, falta de atención médica, los alimentos, participación en sus prácticas religiosas, la higiene, etc.).

(b) Did you present Ground Two in all appeals that were available to you?

☐ Yes

☒ No

Puedes indicar que no y escribe que no hubo apelación disponible

GROUND THREE:

Because my deportation to any country is not significantly likely in the reasonably foreseeable future, my detention no longer serves ICE's purpose and violates the Immigration and Nationality Act, 8 U.S.C. § 1231 and the Fifth Amendment of the Constitution. Traducción: "Debido a que mi deportación a ningún país es significativamente probable en el futuro razonablemente previsible, mi detención ya no cumple el propósito del ICE y viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad, 8 U.S.C. § 1231, y la Quinta Enmienda de la Constitución."

(a) Supporting facts (Be brief. Do not cite cases or law.):

En los hechos respaldantes debería incluir: la cantidad de tiempo que ha estado en detención desde que recibió una orden final, cómo ha cumplido con los intentos de ICE de expulsarte, por qué ICE no va a poder expulsarlo pronto, sus lazos con la comunidad, y cualquier rehabilitación que haya hecho para cualquier condena penal (o falta de antecedentes penales). Si se le acaba el espacio, anexe otra hoja de papel diga "Addendum to Ground One" Traducción: Anexo para el Primer Motivo

(b) Did you present Ground Three in all appeals that were available to you?

☐ Yes

☒ No

La opción más probable aquí es "No"

GROUND FOUR:

(a) Supporting facts *(Be brief. Do not cite cases or law.)*:

(b) Did you present Ground Four in all appeals that were available to you?

☐ Yes

☐ No

14. If there are any grounds that you did not present in all appeals that were available to you, explain why you did not:

Si ICE le negó tu libertad en una revisión de custodia, indique que no hubo apelación disponible. Si la corte de inmigración le negó una audiencia de fianza diga: "Appeal would be futile because the Board of Immigration Appeals cannot decide constitutional issues." Traducción: "La apelación sería inútil, ya que la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) no puede resolver cuestiones constitucionales."

Request for Relief

15. State exactly what you want the court to do:

Order my immediate release from detention, or, in the alternative, order a bond hearing at which the government must prove by clear and convincing evidence that my continued detention is necessary. Traducción: "Ordene mi inmediata puesta en libertad o, alternativamente, ordene una audiencia de fianza en la que el gobierno asuma la carga de probar mediante pruebas claras y convincentes que mi detención continuada es necesaria."

Declaration Under Penalty Of Perjury

If you are incarcerated, on what date did you place this petition in the prison mail system:

I declare under penalty of perjury that I am the petitioner, I have read this petition or had it read to me, and the information in this petition is true and correct. I understand that a false statement of a material fact may serve as the basis for prosecution for perjury.

Date: _____

Signature of Petitioner

Signature of Attorney or other authorized person, if any

**¡Asegúrese de
firmar y poner la
fecha en su
petición!**

PETITION FOR A WRIT OF HABEAS CORPUS UNDER 28 U.S.C. § 2241

Instructions

1. **Who Should Use This Form.** You should use this form if
 - you are a federal prisoner and you wish to challenge the way your sentence is being carried out (*for example, you claim that the Bureau of Prisons miscalculated your sentence or failed to properly award good time credits*);
 - you are in federal or state custody because of something other than a judgment of conviction (*for example, you are in pretrial detention or are awaiting extradition*); or
 - you are alleging that you are illegally detained in immigration custody.
2. **Who Should Not Use This Form.** You should not use this form if
 - you are challenging the validity of a federal judgment of conviction and sentence (*these challenges are generally raised in a motion under 28 U.S.C. § 2255*);
 - you are challenging the validity of a state judgment of conviction and sentence (*these challenges are generally raised in a petition under 28 U.S.C. § 2254*); or
 - you are challenging a final order of removal in an immigration case (*these challenges are generally raised in a petition for review directly with a United States Court of Appeals*).
3. **Preparing the Petition.** The petition must be typed or neatly written, and you must sign and date it under penalty of perjury. **A false statement may lead to prosecution.**
4. **Answer all the questions.** You do not need to cite law. You may submit additional pages if necessary. If you do not fill out the form properly, you will be asked to submit additional or correct information. If you want to submit any legal arguments, you must submit them in a separate memorandum. Be aware that any such memorandum may be subject to page limits set forth in the local rules of the court where you file this petition. If you attach additional pages, number the pages and identify which section of the petition is being continued. All filings must be submitted on paper sized 8½ by 11 inches. **Do not use the back of any page.**
5. **Supporting Documents.** In addition to your petition, you must send to the court a copy of the decisions you are challenging and a copy of any briefs or administrative remedy forms filed in your case.
6. **Required Filing Fee.** You must include the \$5 filing fee required by 28 U.S.C. § 1914(a). If you are unable to pay the filing fee, you must ask the court for permission to proceed in forma pauperis – that is, as a person who cannot pay the filing fee – by submitting the documents that the court requires.
7. **Submitting Documents to the Court.** Mail your petition and _____ copies to the clerk of the United States District Court for the district and division in which you are confined. For a list of districts and divisions, see 28 U.S.C. §§ 81-131. All copies must be identical to the original. Copies may be legibly handwritten.

If you want a file-stamped copy of the petition, you must enclose an additional copy of the petition and ask the court to file-stamp it and return it to you.
8. **Change of Address.** You must immediately notify the court in writing of any change of address. If you do not, the court may dismiss your case.

**Formulario anotado -
hábeas de revocación de libertad condicional**

**NO PRESENTE ESTE FORMULARIO
EN EL TRIBUNAL - ¡USE ESTO PARA
LLENAR UNA COPIA NUEVA!**

AO 242 (Rev. 09/17) Petition for a Writ of Habeas Corpus Under 28 U.S.C. § 2241

UNITED STATES DISTRICT COURT

**Indique aquí el tribunal correspondiente
al lugar donde está detenido**

Su nombre

Petitioner

v.

**El director del centro de detención, el
asistente de la oficina local de ICE, el director
de ICE y el fiscal general se indican aquí**

(name of warden or authorized person having custody of petitioner)

Case No.

(Supplied by Clerk of Court)

PETITION FOR A WRIT OF HABEAS CORPUS UNDER 28 U.S.C. § 2241

Personal Information

1. (a) Your full name: _____
(b) Other names you have used: _____
2. Place of confinement:
(a) Name of institution: _____
(b) Address: _____
(c) Your identification number: **Su número A**
3. Are you currently being held on orders by:
☒ Federal authorities ☐ State authorities ☐ Other - explain: _____
4. Are you currently:
☐ A pretrial detainee (waiting for trial on criminal charges)
☐ Serving a sentence (incarceration, parole, probation, etc.) after having been convicted of a crime
If you are currently serving a sentence, provide:
(a) Name and location of court that sentenced you: _____
(b) Docket number of criminal case: _____
(c) Date of sentencing: _____
☒ Being held on an immigration charge
☐ Other (explain): _____

Decision or Action You Are Challenging

5. What are you challenging in this petition:
☐ How your sentence is being carried out, calculated, or credited by prison or parole authorities (for example, revocation or calculation of good time credits)

☐ Pretrial detention☒ Immigration detention☐ Detainer☐ The validity of your conviction or sentence as imposed (for example, sentence beyond the statutory maximum or improperly calculated under the sentencing guidelines)☐ Disciplinary proceedings☐ Other (explain): _____

6. Provide more information about the decision or action you are challenging:

(a) Name and location of the agency or court: _____

¡Incluya la ubicación!(b) Docket number, case number, or opinion number: **Su número A**

(c) Decision or action you are challenging (for disciplinary proceedings, specify the penalties imposed): _____

La decisión de ICE de detenerte → podría ser su decisión inicial o revisión de custodia; O la negación a una audiencia de fianza de la corte de inmigración.(d) Date of the decision or action: **Fecha en la que fue detenido; revisión de la custodia denegada; o la fianza denegada****Your Earlier Challenges of the Decision or Action**7. **First appeal**

Did you appeal the decision, file a grievance, or seek an administrative remedy?

☐ Yes☐ No

(a) If "Yes," provide:

(1) Name of the authority, agency, or court: _____

(2) Date of filing: _____

(3) Docket number, case number, or opinion number: _____

(4) Result: _____

(5) Date of result: _____

(6) Issues raised: _____

Es probable que usted no haya apelado. Si lo hizo, fue una apelación ante la BIA por la denegación de la fianza por parte del juez de inmigración.

(b) If you answered "No," explain why you did not appeal: _____

Si ICE le negó una revisión de custodia, indique que no hubo apelación disponible. Si la corte de inmigración le negó una audiencia de fianza, diga: "Appeal would be futile because the Board of Immigration Appeals cannot decide constitutional issues." Traducción: "La apelación sería inútil, ya que la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) no puede resolver cuestiones constitucionales."8. **Second appeal**

After the first appeal, did you file a second appeal to a higher authority, agency, or court?

☐ Yes☐ No**La respuesta aquí es, casi con toda seguridad, ¡no!**

(a) If "Yes," provide:

(1) Name of the authority, agency, or court: _____

(2) Date of filing: _____

(3) Docket number, case number, or opinion number: _____

(4) Result: _____

(5) Date of result: _____

(6) Issues raised: _____

(b) If you answered "No," explain why you did not file a second appeal: No appeal available.

9. Third appeal

After the second appeal, did you file a third appeal to a higher authority, agency, or court?

☐ Yes☒ No

(a) If "Yes," provide:

(1) Name of the authority, agency, or court: _____

(2) Date of filing: _____

(3) Docket number, case number, or opinion number: _____

(4) Result: _____

(5) Date of result: _____

(6) Issues raised: _____

(b) If you answered "No," explain why you did not file a third appeal: No appeal available.

10. Motion under 28 U.S.C. § 2255

In this petition, are you challenging the validity of your conviction or sentence as imposed?

☐ Yes☒ No

If "Yes," answer the following:

(a) Have you already filed a motion under 28 U.S.C. § 2255 that challenged this conviction or sentence?

☐ Yes☐ No

If "Yes," provide:

(1) Name of court: _____

(2) Case number: _____

(3) Date of filing: _____

(4) Result: _____

(5) Date of result: _____

(6) Issues raised: _____

- (b) Have you ever filed a motion in a United States Court of Appeals under 28 U.S.C. § 2244(b)(3)(A), seeking permission to file a second or successive Section 2255 motion to challenge this conviction or sentence?

☐ Yes

☐ No

If "Yes," provide:

(1) Name of court: _____

(2) Case number: _____

(3) Date of filing: _____

(4) Result: _____

(5) Date of result: _____

(6) Issues raised: _____

- (c) Explain why the remedy under 28 U.S.C. § 2255 is inadequate or ineffective to challenge your conviction or sentence: _____

11. Appeals of immigration proceedings

Does this case concern immigration proceedings?

☒ Yes

☐ No

If "Yes," provide:

- (a) Date you were taken into immigration custody: _____

Fecha en que ICE lo arrestó

- (b) Date of the removal or reinstatement order: _____

**Es este caso, es probable que no
tenga una orden de deportación**

- (c) Did you file an appeal with the Board of Immigration Appeals? _____

☐ Yes

☐ No

**Seleccione sí o no dependiendo de
si apeló o no**

If "Yes," provide:

- (1) Date of filing: _____
- (2) Case number: **Su número A**
- (3) Result: **¿Ganó su apelación o fue denegada? ¿Está pendiente?**
- (4) Date of result: **Fecha de la decisión de la BIA. Si no se ha decidido decir "pending" ("pendiente")**
- (5) Issues raised: _____

¿Qué dijo en su apelación con la BIA? ¿Qué solicitudes de alivio presentó con la corte de inmigración?

Did you appeal the decision to the United States Court of Appeals?

☐ Yes

☐ No

Seleccione sí o no dependiendo de si apeló o no

If "Yes," provide:

- (1) Name of court: _____
- (2) Date of filing: _____
- (3) Case number: _____
- (4) Result: _____
- (5) Date of result: _____
- (6) Issues raised: _____

En esta situación, su caso probablemente sigue en la corte de inmigración o en la BIA.

12. **Other appeals**

Other than the appeals you listed above, have you filed any other petition, application, or motion about the issues raised in this petition?

☐ Yes

☒ No

If "Yes," provide:

- (a) Kind of petition, motion, or application: _____
- (b) Name of the authority, agency, or court: _____
- (c) Date of filing: _____
- (d) Docket number, case number, or opinion number: _____
- (e) Result: _____
- (f) Date of result: _____
- (g) Issues raised: _____

Toma en cuenta que si la BIA te negó tu apelación, es posible que necesites presentar la plantilla para después de la orden final.

Grounds for Your Challenge in This Petition

13. State every ground (reason) that supports your claim that you are being held in violation of the laws, or treaties of the United States. Attach additional pages if you have more than five facts supporting each ground. Any legal arguments must be submitted in a separate memorandum.

¡Usted debe ser lo más detallado posible al escribir sus hechos de apoyo!

GROUND ONE:

My re-detention violates both the substantive and procedural due process requirements of the Fifth Amendment of the Constitution.

Traducción: "Que me detengan de nuevo viola los requisitos sustantivos y procedurales de la Quinta Enmienda de la Constitución."

(a) Supporting facts (*Be brief. Do not cite cases or law.*):

También debería incluir cuánto tiempo estuvo en libertad antes de que lo detuvieran otra vez, y cuánto tiempo pasó en custodia de ICE o CBP antes de su liberación, si lo hubo. También debería escribir sobre su familia (y si es la persona encargada del cuidado de otra persona), su trabajo, sus lazos con la comunidad, cualquier trabajo voluntariado que haya hecho, etc. También debería incluir si sufre de algún padecimiento de salud, su edad, cómo es que la detención le ha afectado (distancia de su familia, falta de atención médica, los alimentos, participación en sus prácticas religiosas, la higiene, etc.).

(b) Did you present Ground One in all appeals that were available to you?

☐ Yes

☐ No

Puedes indicar que no y escribe que no hubo apelación disponible

GROUND TWO:

"ICE had no valid reason to revoke my parole and re-detain me; it is not in the public interest and ICE acted arbitrarily and capriciously when it re-detained me, in violation of the Administrative Procedure Act." Traducción: ICE no tenía ninguna razón válida para revocar mi libertad condicional y volver a detenerme; esto no responde al interés público, y ICE actuó de manera arbitraria y caprichosa al volver a detenerme, en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo.

(a) Supporting facts (*Be brief. Do not cite cases or law.*):

Describe cómo ha cumplido con los términos de su libertad antes de que lo detuvieran de nuevo: si es el caso, indique que no tiene nuevos cargos, condenas, o arrestos; y que ha cumplido con cualquier requisito de citas o chequeos. ¿Cuánto tiempo vivió libremente en EEUU antes de que le concedieran la libertad condicional? ¿Ha aplicado para asilo y se ha presentado en todas las citas requeridas? ¿En qué parte del proceso se encuentra? También puede brevemente indicar nuevamente sus lazos con la comunidad y su familia.

(b) Did you present Ground Two in all appeals that were available to you?

☐ Yes

☐ No

Puedes indicar que no y escribe que no hubo apelación disponible

GROUND THREE:

[Si no recibió ningún aviso por escrito que ICE revocó su libertad condicional] "Immigration and Customs Enforcement violated the Administrative Procedure Act, the Accardi doctrine, and the Fifth Amendment when it failed to provide me written notice of individualized reasons before revoking my parole, as required by 8 CFR § 212.5(e)(2)(i)." Traducción: El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas violó la Ley de Procedimiento Administrativo, la doctrina Accardi y la Quinta Enmienda al no notificarme por escrito las razones individualizadas antes de revocar mi libertad condicional, tal como lo requiere el 8 CFR § 212.5(e)(2)(i).

(a) Supporting facts (*Be brief. Do not cite cases or law.*):

Debe describir lo que sucedió cuando ICE lo detuvo, y escriba, en caso de ser cierto, que no le dieron ningún aviso por escrito indicando que su libertad condicional fue revocada; o si le dieron aviso por escrito, que no le dieron razones específicas a usted para revocar su libertad condicional (sólo dar indicaciones generales que podrían aplicar a cualquier persona). ¿Los oficiales le hicieron alguna pregunta o le dieron alguna explicación?

(b) Did you present Ground Three in all appeals that were available to you?

☐ Yes

☐ No

Puedes indicar que no y escribe que no hubo apelación disponible

GROUND FOUR:

(a) Supporting facts *(Be brief. Do not cite cases or law.)*:

(b) Did you present Ground Four in all appeals that were available to you?

☐ Yes

☐ No

14. If there are any grounds that you did not present in all appeals that were available to you, explain why you did not:

Si ICE te negó su libertad en una revisión de custodia, indica que no hubo apelación disponible. Si la corte de inmigración te negó una audiencia de fianza diga: "Appeal would be futile because the Board of Immigration Appeals cannot decide constitutional issues." Traducción: La apelación sería inútil, ya que la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) no puede resolver cuestiones constitucionales.

Request for Relief

15. State exactly what you want the court to do:

"Order my immediate release from detention, or, in the alternative, order a bond hearing at which the government must prove by clear and convincing evidence that my continued detention is necessary."

Traducción: Ordenar mi liberación inmediata de la detención, o, en la alternativa, ordenar una audiencia de fianza en la que el gobierno debe demostrar con pruebas claras y convincentes que mi detención continua es necesaria.

Declaration Under Penalty Of Perjury

If you are incarcerated, on what date did you place this petition in the prison mail system:

I declare under penalty of perjury that I am the petitioner, I have read this petition or had it read to me, and the information in this petition is true and correct. I understand that a false statement of a material fact may serve as the basis for prosecution for perjury.

Date: _____

Signature of Petitioner

Signature of Attorney or other authorized person, if any

**¡Asegúrese de
firmar y poner la
fecha en su
petición!**

PETITION FOR A WRIT OF HABEAS CORPUS UNDER 28 U.S.C. § 2241

Instructions

1. **Who Should Use This Form.** You should use this form if
 - you are a federal prisoner and you wish to challenge the way your sentence is being carried out (*for example, you claim that the Bureau of Prisons miscalculated your sentence or failed to properly award good time credits*);
 - you are in federal or state custody because of something other than a judgment of conviction (*for example, you are in pretrial detention or are awaiting extradition*); or
 - you are alleging that you are illegally detained in immigration custody.
2. **Who Should Not Use This Form.** You should not use this form if
 - you are challenging the validity of a federal judgment of conviction and sentence (*these challenges are generally raised in a motion under 28 U.S.C. § 2255*);
 - you are challenging the validity of a state judgment of conviction and sentence (*these challenges are generally raised in a petition under 28 U.S.C. § 2254*); or
 - you are challenging a final order of removal in an immigration case (*these challenges are generally raised in a petition for review directly with a United States Court of Appeals*).
3. **Preparing the Petition.** The petition must be typed or neatly written, and you must sign and date it under penalty of perjury. **A false statement may lead to prosecution.**
4. **Answer all the questions.** You do not need to cite law. You may submit additional pages if necessary. If you do not fill out the form properly, you will be asked to submit additional or correct information. If you want to submit any legal arguments, you must submit them in a separate memorandum. Be aware that any such memorandum may be subject to page limits set forth in the local rules of the court where you file this petition. If you attach additional pages, number the pages and identify which section of the petition is being continued. All filings must be submitted on paper sized 8½ by 11 inches. **Do not use the back of any page.**
5. **Supporting Documents.** In addition to your petition, you must send to the court a copy of the decisions you are challenging and a copy of any briefs or administrative remedy forms filed in your case.
6. **Required Filing Fee.** You must include the \$5 filing fee required by 28 U.S.C. § 1914(a). If you are unable to pay the filing fee, you must ask the court for permission to proceed in forma pauperis – that is, as a person who cannot pay the filing fee – by submitting the documents that the court requires.
7. **Submitting Documents to the Court.** Mail your petition and _____ copies to the clerk of the United States District Court for the district and division in which you are confined. For a list of districts and divisions, see 28 U.S.C. §§ 81-131. All copies must be identical to the original. Copies may be legibly handwritten.

If you want a file-stamped copy of the petition, you must enclose an additional copy of the petition and ask the court to file-stamp it and return it to you.
8. **Change of Address.** You must immediately notify the court in writing of any change of address. If you do not, the court may dismiss your case.

UNITED STATES DISTRICT COURT

**Indique aquí el tribunal correspondiente al
lugar donde está detenido**

Su nombre

Petitioner

**El director del centro de detención, el
asistente de la oficina local de ICE, el
director de ICE y el fiscal general se
indican aquí**

Case No. _____
(Supplied by Clerk of Court)

Respondent

(name of warden or authorized person having custody of petitioner)

PETITION FOR A WRIT OF HABEAS CORPUS UNDER 28 U.S.C. § 2241

Personal Information

1. (a) Your full name: _____
(b) Other names you have used: _____
2. Place of confinement:
(a) Name of institution: _____
(b) Address: _____
(c) Your identification number: **Su número A** _____
3. Are you currently being held on orders by:
☒ Federal authorities ☐ State authorities ☐ Other - explain: _____
4. Are you currently:
☐ A pretrial detainee (waiting for trial on criminal charges)
☐ Serving a sentence (incarceration, parole, probation, etc.) after having been convicted of a crime
If you are currently serving a sentence, provide:
(a) Name and location of court that sentenced you: _____
(b) Docket number of criminal case: _____
(c) Date of sentencing: _____
☒ Being held on an immigration charge
☐ Other (explain): _____

Decision or Action You Are Challenging

5. What are you challenging in this petition:
☐ How your sentence is being carried out, calculated, or credited by prison or parole authorities (for example, revocation or calculation of good time credits)

- ☐ Pretrial detention
- ☒ Immigration detention
- ☐ Detainer
- ☐ The validity of your conviction or sentence as imposed (for example, sentence beyond the statutory maximum or improperly calculated under the sentencing guidelines)
- ☐ Disciplinary proceedings
- ☐ Other (explain): _____

6. Provide more information about the decision or action you are challenging:

(a) Name and location of the agency or court: _____

¡Incluya la ubicación!

(b) Docket number, case number, or opinion number: **Su número A**

(c) Decision or action you are challenging (for disciplinary proceedings, specify the penalties imposed):

La decisión de ICE de detenerte → podría ser su decisión inicial o revisión de custodia; O la negación a una audiencia de fianza de la corte de inmigración.

(d) Date of the decision or action: **Fecha en la que fue detenido; revisión de la custodia denegada; o la fianza denegada**

Your Earlier Challenges of the Decision or Action

7. **First appeal**

Did you appeal the decision, file a grievance, or seek an administrative remedy?

☐ Yes ☐ No

(a) If "Yes," provide:

(1) Name of the authority, agency, or court: _____

(2) Date of filing: _____

(3) Docket number, case number, or opinion number: _____

(4) Result: _____

(5) Date of result: _____

(6) Issues raised: _____

Es probable que usted no haya apelado. Si lo hizo, fue una apelación ante la BIA por la denegación de la fianza por parte del juez de inmigración.

(b) If you answered "No," explain why you did not appeal:

Si ICE le negó una revisión de custodia, indique que no hubo apelación disponible. Si la corte de inmigración le negó una audiencia de fianza, diga: "Appeal would be futile because the Board of Immigration Appeals cannot decide constitutional issues." Traducción: "La apelación sería inútil, ya que la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) no puede resolver cuestiones constitucionales."

8. **Second appeal**

After the first appeal, did you file a second appeal to a higher authority, agency, or court?

☐ Yes ☐ No

La respuesta aquí es, casi con toda seguridad, ¡no!

(a) If "Yes," provide:

(1) Name of the authority, agency, or court: _____

(2) Date of filing: _____

(3) Docket number, case number, or opinion number: _____

(4) Result: _____

(5) Date of result: _____

(6) Issues raised: _____

(b) If you answered "No," explain why you did not file a second appeal: No appeal available.

9. **Third appeal**

After the second appeal, did you file a third appeal to a higher authority, agency, or court?

☐ Yes

☒ No

(a) If "Yes," provide:

(1) Name of the authority, agency, or court: _____

(2) Date of filing: _____

(3) Docket number, case number, or opinion number: _____

(4) Result: _____

(5) Date of result: _____

(6) Issues raised: _____

(b) If you answered "No," explain why you did not file a third appeal: No appeal available.

10. **Motion under 28 U.S.C. § 2255**

In this petition, are you challenging the validity of your conviction or sentence as imposed?

☐ Yes

☒ No

If "Yes," answer the following:

(a) Have you already filed a motion under 28 U.S.C. § 2255 that challenged this conviction or sentence?

☐ Yes

☐ No

If "Yes," provide:

- (1) Name of court: _____
- (2) Case number: _____
- (3) Date of filing: _____
- (4) Result: _____
- (5) Date of result: _____
- (6) Issues raised: _____

- (b) Have you ever filed a motion in a United States Court of Appeals under 28 U.S.C. § 2244(b)(3)(A), seeking permission to file a second or successive Section 2255 motion to challenge this conviction or sentence?

☐ Yes ☐ No

If "Yes," provide:

- (1) Name of court: _____
- (2) Case number: _____
- (3) Date of filing: _____
- (4) Result: _____
- (5) Date of result: _____
- (6) Issues raised: _____

- (c) Explain why the remedy under 28 U.S.C. § 2255 is inadequate or ineffective to challenge your conviction or sentence: _____

11. **Appeals of immigration proceedings**

Does this case concern immigration proceedings?

☒ Yes ☐ No

If "Yes," provide:

- (a) Date you were taken into immigration custody: **Fecha en que ICE lo arrestó** _____

- (b) Date of the removal or reinstatement order: **Es este caso, es probable que no** _____

- (c) Did you file an appeal with the Board of Immigration Appeals? **tenga una orden de deportación**

☐ Yes ☐ No

**Seleccione sí o no dependiendo de
si apeló o no**

If "Yes," provide:

- (1) Date of filing: _____
- (2) Case number: **Su número A**
- (3) Result: **¿Ganó su apelación o fue denegada? ¿Está pendiente?**
- (4) Date of result: **Fecha de la decisión de la BIA. Si no se ha decidido decir "pending" ("pendiente")**
- (5) Issues raised: _____

Toma en cuenta que si la BIA te negó tu apelación, es posible que necesites presentar la plantilla para después de la orden final.

¿Qué dijo en su apelación con la BIA? ¿Qué solicitudes de alivio presentó con la corte de inmigración?

Did you appeal the decision to the United States Court of Appeals?

- ☐ Yes ☐ No **Seleccione sí o no dependiendo de si apeló o no**

If "Yes," provide:

- (1) Name of court: _____
- (2) Date of filing: _____
- (3) Case number: _____
- (4) Result: _____
- (5) Date of result: _____
- (6) Issues raised: _____

En esta situación, su caso probablemente sigue en la corte de inmigración o en la BIA (o que termine ahí después de una apelación exitosa). Sin embargo, esta situación sí aplica si su caso está bajo petición de revisión y la corte federal ha ordenado una suspensión de expulsión mientras su apelación está pendiente.

12. **Other appeals**

Other than the appeals you listed above, have you filed any other petition, application, or motion about the issues raised in this petition?

- ☐ Yes ☒ No

If "Yes," provide:

- (a) Kind of petition, motion, or application: _____
- (b) Name of the authority, agency, or court: _____
- (c) Date of filing: _____
- (d) Docket number, case number, or opinion number: _____
- (e) Result: _____
- (f) Date of result: _____
- (g) Issues raised: _____

Grounds for Your Challenge in This Petition

13. State every ground (reason) that supports your claim that you are being held in violation of the Constitution, laws, or treaties of the United States. Attach additional pages if you have more than four grounds. State the facts supporting each ground. Any legal arguments must be submitted in a separate memorandum.

GROUND ONE:

“My detention violates both the substantive and procedural due process requirements of the Fifth Amendment of the Constitution.”

Traducción: “Mi detención viola los requisitos sustantivos y procedurales de la Quinta Enmienda de la Constitución.”

(a) Supporting facts *(Be brief. Do not cite cases or law.)*:

¿Cuánto tiempo estuvo viviendo en libertad en EEUU antes de ser detenido? ¿Cómo, cuándo, y dónde lo arrestaron por primera vez ICE o CBP? ¿Cuales solicitudes de alivio ha presentado o planea presentar con la corte de inmigración? Si lo liberaron bajo su propia palabra después de cualquier tiempo en custodia de ICE o CBP (si le dieron el formulario I-220A), debería decirlo. Escriba sobre su familia (si es la persona encargada del cuidado de otra persona, asegúrese de incluir eso), su trabajo, sus lazos con la comunidad, cualquier trabajo de voluntariado que haya hecho, etc. Escriba sobre padecimientos de salud, su edad, y cómo es que la detención le ha afectado. Si no tiene antecedentes penales, escriba eso; si los tiene, explique lo que ha hecho para recuperarse de su condena (e.g. clases, pagar deudas, rehabilitación, etc.). Si tiene una urgencia médica, explíquelo a detalle y explique por qué permanecer en detención es una amenaza para su seguridad.

(b) Did you present Ground One in all appeals that were available to you?

☐ Yes

☐ No

Si sí solicitó una apelación (por ejemplo, una orden de falta de jurisdicción del juez de inmigración ante la BIA), es posible que hayas presentado este motivo, pero la opción más probable aquí es “No”

GROUND TWO:

¡Usted debe ser lo más detallado posible al escribir sus hechos de apoyo!

(Be brief. Do not cite cases or law.)

(b) Did you present Ground Two in all appeals that were available to you?

☐ Yes

☐ No

GROUND THREE:

(a) Supporting facts *(Be brief. Do not cite cases or law.)*:

(b) Did you present Ground Three in all appeals that were available to you?

☐ Yes

☐ No

GROUND FOUR:

(a) Supporting facts *(Be brief. Do not cite cases or law.)*:

(b) Did you present Ground Four in all appeals that were available to you?

☐ Yes

☐ No

14. If there are any grounds that you did not present in all appeals that were available to you, explain why you did not:

Si ICE le negó su salida en una revisión de custodia, marque que no hubo apelación disponible, diga: “Appeal would be futile because the Board of Immigration Appeals cannot decide constitutional issues.” Traducción: La apelación sería inútil, ya que la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) no puede resolver cuestiones constitucionales.

15. State exactly what you want the court to do:

“Order my immediate release from detention, or, in the alternative, order a bond hearing at which the government must prove by clear and convincing evidence that my continued detention is necessary.”

Traducción: “Ordene mi inmediata puesta en libertad o, alternativamente, ordene una audiencia de fianza en la que el gobierno asuma la carga de probar mediante pruebas claras y convincentes que mi detención continuada es necesaria”

Declaration Under Penalty Of Perjury

If you are incarcerated, on what date did you place this petition in the prison mail system:

I declare under penalty of perjury that I am the petitioner, I have read this petition or had it read to me, and the information in this petition is true and correct. I understand that a false statement of a material fact may serve as the basis for prosecution for perjury.

Date: _____

Signature of Petitioner

Signature of Attorney or other authorized person, if any

**¡Asegúrese de
firmar y poner la
fecha en su
petición!**

PETITION FOR A WRIT OF HABEAS CORPUS UNDER 28 U.S.C. § 2241

Instructions

1. **Who Should Use This Form.** You should use this form if
 - you are a federal prisoner and you wish to challenge the way your sentence is being carried out (*for example, you claim that the Bureau of Prisons miscalculated your sentence or failed to properly award good time credits*);
 - you are in federal or state custody because of something other than a judgment of conviction (*for example, you are in pretrial detention or are awaiting extradition*); or
 - you are alleging that you are illegally detained in immigration custody.
2. **Who Should Not Use This Form.** You should not use this form if
 - you are challenging the validity of a federal judgment of conviction and sentence (*these challenges are generally raised in a motion under 28 U.S.C. § 2255*);
 - you are challenging the validity of a state judgment of conviction and sentence (*these challenges are generally raised in a petition under 28 U.S.C. § 2254*); or
 - you are challenging a final order of removal in an immigration case (*these challenges are generally raised in a petition for review directly with a United States Court of Appeals*).
3. **Preparing the Petition.** The petition must be typed or neatly written, and you must sign and date it under penalty of perjury. **A false statement may lead to prosecution.**
4. **Answer all the questions.** You do not need to cite law. You may submit additional pages if necessary. If you do not fill out the form properly, you will be asked to submit additional or correct information. If you want to submit any legal arguments, you must submit them in a separate memorandum. Be aware that any such memorandum may be subject to page limits set forth in the local rules of the court where you file this petition. If you attach additional pages, number the pages and identify which section of the petition is being continued. All filings must be submitted on paper sized 8½ by 11 inches. **Do not use the back of any page.**
5. **Supporting Documents.** In addition to your petition, you must send to the court a copy of the decisions you are challenging and a copy of any briefs or administrative remedy forms filed in your case.
6. **Required Filing Fee.** You must include the \$5 filing fee required by 28 U.S.C. § 1914(a). If you are unable to pay the filing fee, you must ask the court for permission to proceed in forma pauperis – that is, as a person who cannot pay the filing fee – by submitting the documents that the court requires.
7. **Submitting Documents to the Court.** Mail your petition and ____ copies to the clerk of the United States District Court for the district and division in which you are confined. For a list of districts and divisions, see 28 U.S.C. §§ 81-131. All copies must be identical to the original. Copies may be legibly handwritten.

If you want a file-stamped copy of the petition, you must enclose an additional copy of the petition and ask the court to file-stamp it and return it to you.
8. **Change of Address.** You must immediately notify the court in writing of any change of address. If you do not, the court may dismiss your case.

UNITED STATES DISTRICT COURT
for the

Petitioner

V.

Case No. _____
(Supplied by Clerk of Court)

Respondent

(name of warden or authorized person having custody of petitioner)

PETITION FOR A WRIT OF HABEAS CORPUS UNDER 28 U.S.C. § 2241

Personal Information

1. (a) Your full name: _____
(b) Other names you have used: _____
2. Place of confinement:
(a) Name of institution: _____
(b) Address: _____
(c) Your identification number: _____
3. Are you currently being held on orders by:
☐ Federal authorities ☐ State authorities ☐ Other - explain: _____
4. Are you currently:
☐ A pretrial detainee (waiting for trial on criminal charges)
☐ Serving a sentence (incarceration, parole, probation, etc.) after having been convicted of a crime
If you are currently serving a sentence, provide:
(a) Name and location of court that sentenced you: _____
(b) Docket number of criminal case: _____
(c) Date of sentencing: _____
☐ Being held on an immigration charge
☐ Other (*explain*): _____

Decision or Action You Are Challenging

5. What are you challenging in this petition:
- ☐ How your sentence is being carried out, calculated, or credited by prison or parole authorities (for example, revocation or calculation of good time credits)

- ☐ Pretrial detention
- ☐ Immigration detention
- ☐ Detainer
- ☐ The validity of your conviction or sentence as imposed (for example, sentence beyond the statutory maximum or improperly calculated under the sentencing guidelines)
- ☐ Disciplinary proceedings
- ☐ Other (*explain*): _____

6. Provide more information about the decision or action you are challenging:

- (a) Name and location of the agency or court: _____
- (b) Docket number, case number, or opinion number: _____
- (c) Decision or action you are challenging (*for disciplinary proceedings, specify the penalties imposed*):

- (d) Date of the decision or action: _____

Your Earlier Challenges of the Decision or Action

7. **First appeal**

Did you appeal the decision, file a grievance, or seek an administrative remedy?

- ☐ Yes ☐ No

(a) If “Yes,” provide:

- (1) Name of the authority, agency, or court: _____
- (2) Date of filing: _____
- (3) Docket number, case number, or opinion number: _____
- (4) Result: _____
- (5) Date of result: _____
- (6) Issues raised: _____

(b) If you answered “No,” explain why you did not appeal: _____

8. **Second appeal**

After the first appeal, did you file a second appeal to a higher authority, agency, or court?

- ☐ Yes ☐ No

(a) If “Yes,” provide:

(1) Name of the authority, agency, or court: _____

(2) Date of filing: _____

(3) Docket number, case number, or opinion number: _____

(4) Result: _____

(5) Date of result: _____

(6) Issues raised: _____

(b) If you answered “No,” explain why you did not file a second appeal: _____

9. **Third appeal**

After the second appeal, did you file a third appeal to a higher authority, agency, or court?

☐ Yes

☐ No

(a) If “Yes,” provide:

(1) Name of the authority, agency, or court: _____

(2) Date of filing: _____

(3) Docket number, case number, or opinion number: _____

(4) Result: _____

(5) Date of result: _____

(6) Issues raised: _____

(b) If you answered “No,” explain why you did not file a third appeal: _____

10. **Motion under 28 U.S.C. § 2255**

In this petition, are you challenging the validity of your conviction or sentence as imposed?

☐ Yes

☐ No

If “Yes,” answer the following:

(a) Have you already filed a motion under 28 U.S.C. § 2255 that challenged this conviction or sentence?

☐ Yes

☐ No

If “Yes,” provide:

- (1) Name of court: _____
- (2) Case number: _____
- (3) Date of filing: _____
- (4) Result: _____
- (5) Date of result: _____
- (6) Issues raised: _____

- (b) Have you ever filed a motion in a United States Court of Appeals under 28 U.S.C. § 2244(b)(3)(A), seeking permission to file a second or successive Section 2255 motion to challenge this conviction or sentence?

☐ Yes ☐ No

If “Yes,” provide:

- (1) Name of court: _____
- (2) Case number: _____
- (3) Date of filing: _____
- (4) Result: _____
- (5) Date of result: _____
- (6) Issues raised: _____

- (c) Explain why the remedy under 28 U.S.C. § 2255 is inadequate or ineffective to challenge your conviction or sentence: _____

11. **Appeals of immigration proceedings**

Does this case concern immigration proceedings?

☐ Yes ☐ No

If “Yes,” provide:

- (a) Date you were taken into immigration custody: _____
- (b) Date of the removal or reinstatement order: _____
- (c) Did you file an appeal with the Board of Immigration Appeals?

☐ Yes ☐ No

If "Yes," provide:

- (1) Date of filing: _____
- (2) Case number: _____
- (3) Result: _____
- (4) Date of result: _____
- (5) Issues raised: _____

(d) Did you appeal the decision to the United States Court of Appeals?

☐ Yes ☐ No

If "Yes," provide:

- (1) Name of court: _____
- (2) Date of filing: _____
- (3) Case number: _____
- (4) Result: _____
- (5) Date of result: _____
- (6) Issues raised: _____

12. Other appeals

Other than the appeals you listed above, have you filed any other petition, application, or motion about the issues raised in this petition?

☐ Yes ☐ No

If "Yes," provide:

- (a) Kind of petition, motion, or application: _____
- (b) Name of the authority, agency, or court: _____

- (c) Date of filing: _____
- (d) Docket number, case number, or opinion number: _____
- (e) Result: _____
- (f) Date of result: _____
- (g) Issues raised: _____

Grounds for Your Challenge in This Petition

13. State every ground (reason) that supports your claim that you are being held in violation of the Constitution, laws, or treaties of the United States. Attach additional pages if you have more than four grounds. State the facts supporting each ground. Any legal arguments must be submitted in a separate memorandum.

GROUND ONE:

(a) Supporting facts *(Be brief. Do not cite cases or law.)*:

(b) Did you present Ground One in all appeals that were available to you?

☐ Yes

☐ No

GROUND TWO:

(a) Supporting facts *(Be brief. Do not cite cases or law.)*:

(b) Did you present Ground Two in all appeals that were available to you?

☐ Yes

☐ No

GROUND THREE:

(a) Supporting facts *(Be brief. Do not cite cases or law.)*:

(b) Did you present Ground Three in all appeals that were available to you?

☐ Yes

☐ No

GROUND FOUR:

(a) Supporting facts *(Be brief. Do not cite cases or law.)*:

(b) Did you present Ground Four in all appeals that were available to you?

☐ Yes

☐ No

14. If there are any grounds that you did not present in all appeals that were available to you, explain why you did not:

Request for Relief

15. State exactly what you want the court to do:

Declaration Under Penalty Of Perjury

If you are incarcerated, on what date did you place this petition in the prison mail system:

I declare under penalty of perjury that I am the petitioner, I have read this petition or had it read to me, and the information in this petition is true and correct. I understand that a false statement of a material fact may serve as the basis for prosecution for perjury.

Date:

Signature of Petitioner

Signature of Attorney or other authorized person, if any

Print

Save As...

Reset

UNITED STATES DISTRICT COURT
for the

Plaintiff/Petitioner	)	
v.	)	
Defendant/Respondent	)	Civil Action No.

**APPLICATION TO PROCEED IN DISTRICT COURT WITHOUT PREPAYING FEES OR COSTS
(Short Form)**

I am a plaintiff or petitioner in this case and declare that I am unable to pay the costs of these proceedings and that I am entitled to the relief requested.

In support of this application, I answer the following questions under penalty of perjury:

1. *If incarcerated.* I am being held at: _____.
If employed there, or have an account in the institution, I have attached to this document a statement certified by the appropriate institutional officer showing all receipts, expenditures, and balances during the last six months for any institutional account in my name. I am also submitting a similar statement from any other institution where I was incarcerated during the last six months.

2. *If not incarcerated.* If I am employed, my employer's name and address are:

My gross pay or wages are: \$ _____, and my take-home pay or wages are: \$ _____ per
(specify pay period) _____.

3. *Other Income.* In the past 12 months, I have received income from the following sources (*check all that apply*):

- | | | |
|--|------------------------------|-----------------------------|
| (a) Business, profession, or other self-employment | ☐ Yes | ☐ No |
| (b) Rent payments, interest, or dividends | ☐ Yes | ☐ No |
| (c) Pension, annuity, or life insurance payments | ☐ Yes | ☐ No |
| (d) Disability, or worker's compensation payments | ☐ Yes | ☐ No |
| (e) Gifts, or inheritances | ☐ Yes | ☐ No |
| (f) Any other sources | ☐ Yes | ☐ No |

If you answered "Yes" to any question above, describe below or on separate pages each source of money and state the amount that you received and what you expect to receive in the future.

4. Amount of money that I have in cash or in a checking or savings account: \$ _____.

5. Any automobile, real estate, stock, bond, security, trust, jewelry, art work, or other financial instrument or thing of value that I own, including any item of value held in someone else's name *(describe the property and its approximate value)*:

6. Any housing, transportation, utilities, or loan payments, or other regular monthly expenses *(describe and provide the amount of the monthly expense)*:

7. Names (or, if under 18, initials only) of all persons who are dependent on me for support, my relationship with each person, and how much I contribute to their support:

8. Any debts or financial obligations *(describe the amounts owed and to whom they are payable)*:

Declaration: I declare under penalty of perjury that the above information is true and understand that a false statement may result in a dismissal of my claims.

Date: _____

Applicant's signature

Printed name

Print

Save As...

Add Attachment

Reset

1 Name:
2 Address:
3 Telephone Phone:
4 Email:
5
6
7

8 **UNITED STATES DISTRICT COURT**
9 _____

10
11 Case No.: _____

12 ,
13 Plaintiff(s),

**REQUEST FOR
APPOINTMENT OF COUNSEL**

14 v.

15
16
17 ,
18 Defendant(s).
19 _____

20 I, _____, move for the appointment of counsel. To support
21 this motion, I declare under penalty of perjury that (check one):

22 ☐ I have been granted, or have applied for, permission to proceed *in forma*
23 *pauperis*.

24 ☐ I have attached an affidavit demonstrating my inability to pay the cost of an
25 attorney.

26 I have made diligent efforts to obtain legal counsel but have been unsuccessful
27 because of my poverty (describe below):
28

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

I need the assistance of an attorney with my habeas petition because (describe below):

Date

Signature

Printed Name

AFFIDAVIT IN SUPPORT OF REQUEST FOR COUNSEL

(DO NOT COMPLETE THIS PART IF YOU HAVE ALREADY SUPPLIED THIS INFORMATION IN THE APPLICATION TO PROCEED IN FORMA PAUPERIS.)

1. Full Name:

2. Address:

3. Marital Status: ☐Single ☐Married ☐Separated ☐Divorced ☐Widowed

4. Are you presently employed? ☐Yes ☐No

If the answer is "Yes", give your occupation, the name and address of your employer and the gross and net amount of your salary.

5. If you are not presently employed, state the date of your last employment, the name and address of your employer and your salary.

6. If you are married and if your spouse is employed, state his/her name, occupation, employer, address of employer and salary.

7. Approximately how much money have you received in the past twelve months from the following sources:

as wages, salary, commissions or earned income of any kind?

1 *as workman's compensation or disability insurance?*

2
3 *as rent payments, interest, dividends?*

4
5 *as pension, annuities or life insurance payments?*

6
7 *from social security, unemployment compensation or welfare payments?*

8
9 *as gifts or inheritance?*

10
11 *from other sources?*

12
13 **8. How much money do you own or have in any checking or savings account?**

14
15 **9. Do you own or have any interest in any real estate, automobiles or other**
16 **vehicles, boats, stocks, bond, notes, or any other valuable property (excluding**
17 **ordinary household furnishings and clothing)?** ☐ Yes ☐ No

18 *If "Yes", give a description of the property and its estimated value.*